

감사결과 처분요구서

- 2025년도 자회사(□□□□□□□(주)) 종합감사 -

2025. 6.

한 국 공 항 공 사
감 사 실

처분요구 사항 일람표

연번	구분	지적사항	처분	인원(명)	비고
1	안전	보호구 지급·관리 미흡	시정 통보	- -	
2	안전	근로자의 작업중지 및 대피권한 명시에 관한 사항	개선	-	
3	예산	예산 계정과목에 관한 사항	개선	-	
4	예산	예산(안) 변경 절차 미준수	경고 권고	1 -	
5	회계	법인카드 집행에 관한 사항	통보	-	
6	회계	자본적 지출과 수익적 지출의 기준 적용에 관한 사항	권고	-	
7	인사	상위 직급 임용 업무 기준에 관한 사항	개선 권고	- -	
8	인사	결격사유 해당자 상위 직급 임용에 관한 사항	경고 개선	2 -	
9	인사	근태관리시스템 운용에 관한 사항	권고	-	
10	노무	휴가제도(연차, 업무외 병가) 사용과 정산에 관한 사항	시정 개선 권고	- - -	
11	노무	휴가제도 도입 절차 및 운영 관리에 관한 사항	권고	-	
12	노무	행정직 승진 시 기본급 책정 기준 부재에 관한 사항	기관주의 개선	-	
13	노무	수당·급여성복리후생비 지급 근거 부재에 관한 사항	기관주의 개선	-	
14	노무	지점 노사협의회 운영에 관한 사항	통보	-	
15	총무	개인정보취급자 관리·감독 미흡	시정	-	
16	기획	소송업무처리 및 법률자문위원 운영 지침 위반에 관한 사항	개선 통보	- -	
17	물품	자산관리위원회 운영에 관한 사항	개선	-	
18	인사	위탁관리인력 효율화에 관한 사항	통보 (모범)	-	

시 정 요 구 및 통 보

1

제 목 보호구 지급·관리 미흡

관 계 기 관 □□□□□□□(주)

구 분 안전

내 용

1. 업무개요

□□□□□□□(주)는 작업장에서 업무 상 발생가능성이 있는 재해 및 직업병의 발생을 방지하기 위하여 자체 「안전보건관리규정」 및 「보호구 관리지침」 등에 따라 직원에게 필요한 보호구를 구매하여 지급하고 있으며, 직원은 목적에 따라 지급된 보호구를 관련 작업 시 의무적으로 착용하고 상시 사용할 수 있도록 월 1회 이상 정기적으로 점검·관리하고 있다.

또한 □□□□□□□(주)는 ●●●●●●●와 계약을 통해 공항시설 위탁관리 업무를 수행하고 있어 관련 업무 수행 시 「자회사 위탁관리 과업내용서¹⁾」를 준수 하여야 한다.

2. 관련법령 및 판단기준

「자회사 위탁관리 일반과업내용서」 제17조 및 「보호구 관리지침」 제11조에 따르면 보호구는 「산업안전보건법」 제84조에 의한 안전인증을 득한 제품으로

1) 「자회사 위탁관리 과업내용서」는 일반과업내용서, 특수과업내용서, 기타과업내용서로 구분됨

구매하여야 하며, 「안전보건관리규정」 제36조에 따라 구매 시 안전관리자 또는 보건관리자의 지도·조언을 받을 수 있다.

한편 「자회사 위탁관리 특수과업내용서」 제2장 직종별 과업내용 2-10. 조류 충돌예방 제5조에 따르면 □□□□□□□(주)가 조류충돌예방 분야 과업 수행 시 ●●●●●●의 「조류 등 야생동물 총기사용안전지침」 등 관련 법령 및 기준을 준수하도록 하고 있으며 같은 지침 제3조에 따르면 조류충돌예방 업무 상 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위해 안전모, 안전화, 보안경, 보안면, 안전장갑, 귀덮개(귀마개) 등을 보호구로 정하여 업무 수행 시 착용하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□□□□□□(주)의 지점별 조류충돌예방 분야의 보호구 지급현황을 확인한 결과, ☆☆국제공항지점에서는 「조류 등 야생동물 총기사용안전지침²⁾」에서 정한 필수 보호구인 안전모, 보안면을 감사일(2025. 4. 24.) 현재 [표 1]와 같이 지급하지 않았고, 안전장갑의 경우 지점별로 다른 종류의 장갑을 각각 지급하여 관리하고 있다.

[표 1] 지점별 「조류 등 야생동물 총기사용 안전지침」 상 업무 수행 시 필수 보호구 지급현황

구분	보호구	☆☆	★★	◇◇	◎◎	♀♀	▽▽	◆◆	ㄴㄴ	Å Å Å Å
1	안전모	-	○	○	○	○	○	○	○ ¹⁾	○
2	안전화	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	보안경(안전안경)	○	○	○	○	○	○	○	○ ¹⁾	○
4	보안면(안면보호구)	-	○	○	○	○	○	○		○
5	안전장갑	알콘장갑(내열)	-	-	○	-	○	-	-	○
		충격방지장갑(방진)	-	-	○	○	-	-	-	-
		보호장갑	-	○	-	-	○	-	-	-
		가죽장갑	○	-	-	-	○	-	○	○
6	방음귀덮개	○	○	○	○	○	○	○	△ ²⁾	○

주: 1. 보호구, 보안경, 보안면 일체형 구매 지급

2. 일회용 귀마개(폼타입) 지급

자료: □□□□□□□(주) 제출자료 재구성

2) 2024. 11. 25. 개정(보호구 관련 용어 정의, 착용기준 등 내용 반영)

또한 지점별 같은 과업을 수행함에도 불구하고 [표 2]와 같이 지급된 보호구의 종류가 [표 1]의 필수 보호구를 포함하여 최소 4종에서 최대 10종까지 편차가 발생하고 있어 향후 보호구의 효율적인 지급·관리 및 불필요한 예산 지출을 방지하기 위해 관련 법령, 규정 및 작업내용 등에 따라 필요한 보호구를 표준화하는 등의 조치가 필요할 것으로 판단된다.

[표 2] 지점별 조류충돌예방 분야(직무) 보호구 지급현황

지점별	☆☆	★★	◇◇	◎◎	₩₩	▽▽	◆◆	ㄴㄴ	ÀÀÀÀ
지급 보호구 종류	4종	7종	9종	9종	8종	8종	10종	5종	8종

자료: □□□□□□(주) 제출자료 재구성

관계기관 의견 및 검토결과 □□□□□□(주)는 조류충돌예방 분야 업무 수행 시 특정 보호구(안전모, 보안면) 착용 필요성은 충분히 인지하고 있었으나 일부 보호구의 지급이 누락된 점을 인정하고 ☆☆국제공항지점에 지급되지 않은 안전모, 보안면에 대해 현재 구매 진행 중이라고 하였다.

다만, ●●●●●●의 개정된 「조류 등 야생동물 총기사용 안전지침(2024. 11. 25.)」을 사전에 공유받지 못하여 각 지점의 의견과 모회사 감독자와의 협의를 통해 안전에 저해되지 않고 업무 효율성을 제고하는 범위 내에서 「안전보건관리 규정」을 준수하여 지점별로 상이한 보호구가 지급·관리 되었으며, 앞으로는 「조류 등 야생동물 총기사용 안전지침」 등 관련 법령 및 기준에 따라 지점별 보호구를 통일하여 지급·관리하겠다고 하였다.

한편 ●●●●●●가 □□□□□□(주)에 「조류 등 야생동물 총기사용 안전지침」 개정에 관한 사항을 공문 등으로 정식 통보한 바가 없어 같은 지침 내 보호구

관련 개정사항을 인지하기 어려웠던 점과 적극적으로 전 지점 조류충돌예방 분야의
보호구 지급·관리현황을 점검한 점을 감안하여 관련자의 신분상 처분은 불문하고,
관련 법령 및 기준에 따라 보호구를 조속히 지급·관리하도록 ‘시정요구’ 및 ‘통보’
하는 것으로 결정하였다.

조치할 사항 □□□□□□□(주) 대표이사는

- ① ☆☆국제공항지점 조류충돌예방 분야 직원이 안전하게 업무를 수행할 수 있도록
「조류 등 야생동물 총기사용 안전지침」에서 정한 필수 보호구(안전모, 보안면)를
조속히 지급하시기 바라며, (시정)
- ② 직무별 업무매뉴얼, 관련 법령 및 기준에 따른 보호구를 표준화하여 지급·관리
하는 등 안전관리업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

개 선 요 구

2

제 목 근로자의 작업중지 및 대피권한 명시에 관한 사항

관 계 기 관 □□□□□□□(주)

구 분 안전

내 용

1. 업무개요

□□□□□□□(주)는 재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성하여 직원의 안전과 보건을 유지·증진하기 위해 「안전보건관리규정」(이하 “규정”이라 한다)을 제정·운용하고 있으며, 관련 법령인 「산업안전보건법」 상의 산업재해 발생 또는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때 인명 및 재산 손실을 줄이기 위한 조치에 관한 내용을 규정에 명시하고 있다.

또한 □□□□□□□(주)는 ●●●●●●●와 계약을 통해 공항시설 위탁관리 업무를 수행하고 있어 관련 업무 수행 시 「자회사 위탁관리 과업내용서³⁾」, 「용역 계약 특수조건」 등 계약 부속서류에 정한 바를 준수하여야 한다.

2. 관련법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제52조에 따르면 근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우에 작업을 중지하고 대피할 수 있도록 하고 있고, 작업중지 후 대피한

3) 「자회사 위탁관리 과업내용서」는 일반과업내용서, 특수과업내용서, 기타과업내용서로 구분됨

사유가 합리적일 경우에는 해당 근로자에 대해 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하지 않도록 하고 있다.

또한 「자회사 위탁관리 일반과업내용서」 제14조 및 「용역계약 특수조건」 제4조의4에 따라 □□□□□□□(주)는 안전보건법령에 따른 의무사항을 철저히 이행하고 업무 특성에 따라 필요한 안전보건조치를 하여야 하며, 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우 법적 작업중지권을 적극 행사하도록 하고 있다.

한편 규정 제6조에 따르면 임직원은 관계 법령 및 회사에서 실시하는 산업 재해방지에 관한 조치를 따르도록 하고 있으므로 「산업안전보건법」을 준용하여 소속 근로자의 작업중지 및 대피권한에 대한 내용을 규정에 명시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□□□□□□(주) 규정 제28조의2에는 근로자가 위험사항이 있다고 믿을만한 합리적인 이유가 있을 때에 관리감독자에게 작업중지 요청할 수 있는 권한만 있고, 스스로 작업중지 및 대피할 수 있는 권한이 명시되어있지 않아 전 직원이 「산업안전보건법」 제52조에 따른 근로자 작업중지권을 적극 행사할 수 있도록 규정을 개정하는 것이 필요하다.

관련자 의견 ●●●●●●● ♡♡♡♡실로부터 ‘근로자 작업중지 요청제도’에 관한 공문⁴⁾을 2023. 8. 9.에 받아 즉시 업무게시판에 공지 및 전 지점으로 전파 하였고 이후 관련 내용에 대해 전 직원을 대상으로 반기 1회 이상 교육을 실시

4) ●●●●●●● ♡♡♡♡실-6871(2023. 8. 9.) “근로자 작업중지 요청제도 교육 및 홍보 요청”

하였으나, 규정에 해당 내용을 명시하지 않은 부분은 빠른 시일 내에 개정하겠다고 하였다.

조치할 사항 □□□□□□□(주) 대표이사는 「산업안전보건법」에 따라 근로자의
작업중지 및 대피권한을 반영하여 「안전보건관리규정」을 개정하시기 바랍니다.
(개선)

개 선 요 구

3

제 목 예산 계정과목에 관한 사항

관 계 기 관 □□□□□□□(주)

구 분 예산

내 용

1. 업무개요

□□□□□□□(주)는 ●●●●●●가 100% 출자한 법인으로 2019. 11. 설립 되었으며, 예산의 일반적인 사항을 「예산총칙」에 담고, 예산의 투명하고 효율적인 예산 관리를 위하여 예산의 편성 및 집행에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 「예산운용지침」을, 회계처리 기준과 절차 및 이에 관련되는 기본적인 사항을 정함을 목적으로 「회계규정」을 제정하여 운영하고 있다.

예산의 계정과목은 관·항·목을 기준으로 분류되며 이는 예산을 목적별로 분류 하여 예산이 어떤 정책 목적에 따라 지출되는지를 식별할 수 있도록 구분한 것으로 예산의 통과 정책 방향을 규정하며, 최소단위인 목 간에 전용하고자 하는 경우에도 사장 승인을 요하고 있고 항 간 전용 또는 관 간 전용하는 경우에는 이사회 의결을 요하는 등 엄격하게 통제하고 있다.

□□□□□□□(주)는 예산의 관·항·목을 「예산운용지침」에 [표]와 같이 정하고 있다.

[표] 「예산운용지침」 상 예산의 관·항·목

관	항	목
기성금 · 일반관리비	인건비	급여, 제수당, 연차수당, 급여성복리비, 성과급, 퇴직급여
	경상경비	법정경비, 비(非)급여성복리비, 피복비, 교육훈련비 등 각종 경비성 항목
예비비	예비비	일반예비비, 목적예비비

자료: □□□□□□(주) 제출자료 재구성

2. 관련법령 및 판단기준

□□□□□□(주) 「예산총칙」 제3조에 따르면 예산에 사용되는 계정과목은 「회계규정」을 준용하도록 하고 있고, 「회계규정」 제8조에서는 회계 계정과목의 설정 및 분류는 한국채택국제회계기준(이하 “K-IFRS”라 한다.)에서 정하는 바에 따르고 K-IFRS에 정함이 없는 경우에는 「회계규정 시행세칙」으로 정한다고 하고 있다.

즉, 예산 계정과목은 K-IFRS와 「회계규정 시행세칙」 상 회계 계정과목의 구조나 성격을 왜곡하지 않고 유사하게 반영하고 있어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 「예산운용지침」 상 예산의 관·항·목과 「회계규정 시행세칙」상 회계계정 관·항·목을 비교해본 결과, 회계계정은 직접비와 간접비인 매출원가와 판매비와 관리비⁵⁾를 별도의 관(款)으로 구분하고 있는 반면, 예산계정은 직접비 성격인 기성금과 간접비 성격인 일반관리비⁶⁾를 동일한 관(款)으로 구분하고 있어 회계 계정과목을 준용한다고 볼 수 없고, 기성금과 일반관리비 간 예산전용을 용이하게 할 수 있는 구조로 운용하고 있다⁷⁾.

5) 매출원가는 매출 단위와 직접 귀속시킬 수 있고 발생액을 정확히 측정할 수 있는 비용으로 직접비에 해당하고, 판매비와 관리비는 매출 단위와 직접 귀속이 어렵고 공통적으로 발생하는 비용으로 간접비에 해당됨

6) 기성금은 □□□□□□(주)의 매출인 용역제공과 직접 귀속시킬 수 있고 비목을 세부적으로 측정할 수 있어 직접비에 해당하며, 일반관리비는 공통적으로 발생하는 제반비용으로서 간접비에 해당됨

위의 사항에 대해 ○○○○과에서는 실무적으로는 일반관리비를 일반관리비(현장), 일반관리비(본사)의 2개 코드로 분류하여 기성금에서 일반관리비(현장)이나 일반관리비(본사)로는 예산을 전용하지 않도록 별도로 관리하고 있다고 하였으나 「예산운용지침」 상으로는 그러한 구분이 되어 있지 않아 동일한 관으로 전용이 쉽게 이루어질 수 있도록 하고 있다.

실무적으로 기성금에서 일반관리비(현장)이나 일반관리비(본사)로 전용하지 않도록 별도로 관리하고 있어 큰 틀의 직접비와 간접비를 구분하고 있다고 해도, 예산(안) 상 일반관리비(현장)은 매출원가, 일반관리비(본사)는 판매비와 관리비에 해당하여 이 또한 구분하여 예산 이·전용을 엄격하게 해야하나 구분하지 않고 같은 관으로 운용, 예산 이·전용을 용이하게 하고 있어 예산 계정과목이 회계 계정과목을 준용한다고 볼 수 없다.

매출원가와 판매비와 관리비는 단순 비용항목이 아니라 경영목표 달성을 위해 현장 운영 또는 관리에 자원배분을 얼마만큼 하겠다는 전략적 의미를 가진 예산 요소로 이를 쉽게 변경하여 당초 예산편성 항목과 다르게 운용한다면 당초 예산 편성의 타당성과 신뢰성을 훼손하고, 예산-결산 연계성을 저해하여 부문별 성과 관리를 명확하게 하지 못할 우려가 있다.

따라서 내부통제를 강화하기 위한 측면에서 매출원가와 판매비와 관리비 간 예산 변경은 최소화하여야 하고, 동일한 예산 항목으로 구분되어 있다면 개선이 필요하다.

7) 기성금과 일반관리비를 별도의 관으로 구분할 경우 기성금과 일반관리비 간 예산전용 하려면 관간 전용에 해당되어 이사회 승인이 필요하나, 기성금과 일반관리비를 동일한 관으로 구분하는 경우 별도의 의사결정 절차가 필요하지 않음

구 분		의사결정
예산전용	· 관간 또는 향간 전용	이사회 승인
	· 인건비(급여성 복리후생비 포함), 경상경비 각 총액의 증액전용	
	· (향내) 목간 전용	시장 승인

또한 □□□□□□□(주)의 예산운용을 다른 두 자회사와 비교해보았을 때 타 자회사들 대비 과도하게 유연한 예산운용을 하고 있으므로⁸⁾ 예산 통제를 강화할 필요가 있다.

관계기관 의견 □□□□□□□(주)는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 □□□□□□□(주) 대표이사는 직접비와 간접비가 명확하게 구분될 수 있도록 예산 계정과목(관·항·목)에 대하여 재검토하시고 개선된 내용을 반영하여 「예산운용지침」을 개정하시기 바랍니다. (개선)

8) □□□□□□□(주)는 기성금, 일반관리비(현장), 일반관리비(본사)를 별도의 관으로 구분하고 있으며, △△△△△(주)은 일반관리비 중 복리후생비, 세금과공과를 제외하고 전부 본사 비용으로 편성하고 있음.

경 고 요 구 및 권 고

4

제 목 예산(안) 변경 절차 미준수

관 계 기 관 □□□□□□□(주)

구 분 예산

내 용

1. 업무개요

□□□□□□□(주)는 ●●●●●●●가 100% 출자한 법인으로 ●●권역 공항 운영 및 시설관리 분야 현장 서비스 위탁관리 업무를 수행하기 위해 2019. 11. 설립되었으며, 예산의 일반적인 사항을 「예산총칙」에 담고, 예산의 투명하고 효율적인 예산 관리를 위하여 예산의 편성 및 집행에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 「예산운용지침」을 제정하여 운용하고 있다.

□□□□□□□(주)는 2024년 예산과 관련하여 [표 1]과 같이 총 3번의 예산(안)을 편성하였다.

[표 1] 2024년 예산(안) 편성이력

(단위 : 천원)

연번	안건명	확정일	예산총액(비용예산+자본예산)
1	2024년도 예산(안)	2023.12.27.	##,###,###
2	2024년도 추경(안)	2024.03.14.	##,###,###
3	2024년 추경(안)	2024.12.05.	##,###,###

자료: □□□□□□□(주) 제출자료 재구성

2. 관련법령 및 판단기준

□□□□□□□(주) 「예산총칙」 제1조에 따라 예산은 예산총칙, 추정 손익계산서, 추정 재무상태표 및 자금계획서로 구성되고 「예산운용지침」 제11조에 의거하여 예산관리자는 제10조에 따른 심의결과를 바탕으로 예산(안)을 작성하고 이사회 의결을 받아 예산을 최종 확정한다.

또한 「예산운용지침」 제11조의 2에 따르면 사업계획 및 수탁 사업 계약 금액의 변경, 자금 사정, 기타 불가피한 외부요인에 의해 확정된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 이사회 의결을 거쳐 예산을 변경할 수 있으며, 연간 예산을 초과하는 추가 예산을 배정할 때는 추가경정예산을 편성할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□□(주)는 연중에 공항시설 위탁관리 계약이 변경되면 추가경정예산을 편성하여 이사회 의결을 거치는데, 예산(안)을 작성하는 경우 비교를 위해 직전 예산을 작성하기 때문에 직전 예산(안)의 본예산 항목과 추가경정예산의 직전 예산은 동일하여야 한다.

그런데, □□□□□□□(주) 의 2024년 1차 추경(안)의 본예산금액과 2024년 2차 추경(안)의 직전 예산금액을 비교해본 결과 [표 2]와 같이 일부 계정과목에서 예산금액이 상이하게 나타났다.

[표 2] 예산 불일치 내역

(단위 : 천원)

계정명	1차 추경(안) 본예산(A)	2차 추경(안) 직전예산(B)	차이(A-B)
지급임차료	###,###	###,###	△800
감가상각비	###,###	###,###	800

자료: □□□□□□□(주) 자료 재구성

또한, 2024년 1차 추경(안)의 본예산 추정 손익계산서와 2024년 2차 추경(안)의 직전 예산 추정 손익계산서를 비교해본 결과 [표 3]과 같이 일부 계정과목에서 매출 원가와 판매비와관리비 금액이 상이하게 나타났다.

[표 3] 추정 손익계산서 불일치 내역

(단위 : 천원)

계정명	1차 추경(안) 본예산(A)	2차 추경(안) 직전예산(B)	차이(A-B)
영업비용(매출원가)			
지급임차료	###,###	###,###	△800
소모품비	###,###	###,###	△10,000
감가상각비	###,###	###,###	5,750
행사비	###,###	###,###	△1,500
계	#,###,###	#,###,###	△6,550
판매비와관리비^주			
소모품비	##,###	##,###	10,000
감가상각비	#,###	##,###	△4,950
행사비	##,###	##,###	1,500
계	##,###	##,###	6,550

자료: □□□□□□□(주) 제출자료 재구성

주: 목적예비비 전용으로 인한 차이는 제외하였음

감사기간 중 위 지적사항에 대해 관련 부서인 ●●●●과와 인터뷰를 진행한 결과 1차 추경(안) 이사회 의결 이후 별도의 예산 변경 절차를 거치지 않고 담당 부서 재량으로 ERP를 통해 예산을 조정하였다고 하였다.

□□□□□□□(주)는 「예산운용지침」 관점에서 같은 지침 ‘별표 29)’에 영업비용 (매출원가) 성격인 기성금과 판매비와 관리비 성격인 일반관리비를 동일한 관으로 구분하고 있기 때문에 소모품비와 행사비의 경우 총액의 변화가 없고 매출원가와 판매비와 관리비 간에만 조정하여 문제가 없다고 생각할 수 있겠으나, 추정 손익

9) ※관(款)·항(項)·목(目)의 구분

관	항	목
기성금 · 일반관리비	인건비	급여, 제수당, 연차수당, 급여성복리비, 성과급, 퇴직급여
	경상경비	법정경비, 비(非)급여성복리비, 피복비, 교육훈련비 등 각종 경비성 항목
예비비	예비비	일반예비비, 목적예비비

계산서도 예산의 구성요소이기 때문에 [표 2]와 [표 3] 모두 예산의 변경이며 1차 추경(안)과 2차 추경(안) 사이에 예산 변경과 관련하여 정당한 변경 절차인 이사회 의결을 득하지 않았으므로 이는 확정된 예산의 임의 변경에 해당된다.

예산은 단순한 계획이 아닌 기관 목표를 달성하기 위한 전략적 자원 배분과정으로 이러한 임의 변경은 예산 낭비 또는 중복집행의 문제를 발생시킬 수 있고 예산 통제 기능과 신뢰성을 저하할 수 있으므로 관련 절차를 재점검하여 내부통제 방안을 보완할 필요가 있다.

관계기관 의견 및 검토결과 □□□□□□□(주)에서는 예산(안)은 이사회 상정 안건으로서 모회사 ◇◇◇◇◇부의 검토를 받는 사항이라는 의견을 제시하였다.

그러나 ●●●●●● 「출자회사관리규정」에 따라 □□□□□□□(주)의 연도별 예산은 사전협의 대상¹⁰⁾으로 ●●●●●● ◇◇◇◇◇부의 검토를 받지만, 사전 협의는 승인이나 인가와 달리 완료함에 따라 법적 구속력을 가지는 행위가 아니며, 확정된 예산(안)의 변경은 최종적으로 □□□□□□□(주)의 내부통제체계인 「예산운용 지침」과 의사결정 절차인 ‘이사회 의결’에 따라 적법하게 수행하여야 하는 것으로 책임을 대체하거나 면책하는 근거가 될 수 없어 위 의견은 받아들일 수 없다.

10) 「출자회사관리규정」 제8조(협의 및 보고사항) ① 주관부서의 장은 출자회사로 하여금 다음 각 호의 사항에 대하여 공사와 사전 협의하도록 하여야 한다. <개정 22.6.27>

1. 출자회사 주주총회 결의사항
2. 연도별 사업계획 및 예산 ... (후략)

조치할 사항 □□□□□□□(주) 대표이사는

① 정당한 절차를 거치지 않고 예산을 임의 변경한 관련자에 대하여 경고 조치
하시고, (경고)

[관련자] ●●본부 ●●부 #급 정○○

② 동일사례가 재발하지 않도록 예산 관리 절차를 재숙지하고 예산(안)이 적정
하게 작성되었는지 검증할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

통 보

5

제 목 법인카드 집행에 관한 사항

관 계 기 관 □□□□□□□(주)

구 분 회 계

내 용

1. 업무개요

□□□□□□□(주)는 업무추진비 및 부서업무비의 사용관행을 개선하고 투명한 사용을 통해 예산의 낭비요인 사전차단 및 비효율적인 집행방지를 목적으로 「업무추진비 및 부서업무비 집행지침」을 제정·운용하고 있으며, 법인카드 관리 및 사용에 관한 제반사항을 정하여 윤리적이고 투명한 사용을 도모함을 목적으로 「법인카드 관리지침」을 제정·운용하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

「업무추진비 및 부서업무비 집행지침」 제6조 제2항 및 「법인카드 관리지침」 제5조 제2항에 따르면 건당 부서업무비 집행금액이 50만원을 초과하는 경우 「법인카드 관리지침」 별지 제7호 서식인 ‘부서업무비 50만원 초과 사용 사유서’를 작성하여 주관부서에 제출하도록 하고 있다.

또한 「법인카드 관리지침」 제8조 제4항에 따르면 심야시간(23:00~24:00¹¹⁾)에

11) 24:00~익일07:00까지의 심야시간은 카드제한시간으로 등록하여 사용을 제한하고 있음

법인카드로 업무추진비, 부서업무비, 회의비를 집행한 경우 별지 제6호 서식 ‘심야 시간(23:00~24:00) 법인카드 사용 사유서’에 따라 집행내역을 작성하여 구체적으로 소명하여야 한다.

「법인카드 관리지침」 제2조 제3항 및 「직제규정」 제10조에 따르면 법인 카드의 발급을 승인하고 현황을 관리하는 회계부서인 본사 ●●본부 ●●부 ※※ ※※과가 □□□□□□□(주) 법인카드 업무 ‘주관부서’이며, 「법인카드 관리지침」 제9조에 따라 ※※※※과는 카드사용 모니터링에 대한 의무가 있으며 법인카드 전표 결제 시 지출 통제를 위해 각종 지침에 따른 증빙 등을 확인해야 한다.¹²⁾

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 부서업무비 집행절차에 관한 사항

□□□□□□□(주)의 2023년~2024년 부서업무비 집행내역 중 50만원 초과 내역¹³⁾을 확인한 결과 [표 1]과 같이 2건에 대해서는 ‘부서업무비 초과 사용 사유서’를 제출하지 않고 집행하였다.

[표 1] ‘부서업무비 초과 사용 사유서’ 미제출 내역

(단위: 원)			
연번	문서번호	문서명	집행금액
1	◆◆공항-1721(2024.11.13.)	◆◆공항 11월 부서업무비 지출 보고(건강 증진 활동 용품)	###,###
2	●●부-132(2024.12.31.)	24년 12월 예산 집행	###,###

자료: □□□□□□□(주) 부서업무비 초과 사용 사유서 미제출 내역 재구성

12) 모든 지출 결제에 있어 ※※※※과의 확인을 거치는 이유는 단일부서가 집행부터 결제·지급까지 통제없이 이루어지는 상황을 방지하기 위함임

13) 2023년 14건, 2024년 25건

또한 ‘연번 1’의 경우 구매 계획 수립시 ‘일반관리비-소모품비’ 계정으로 집행 하겠다고 보고하였음에도 별도의 구매 계획 변경 없이 부서업무비로 집행하였으며, ‘연번 2’의 경우 집행부서가 법인카드 관리하는 주관부서임에도 초과 사용 사유서 작성 및 제출을 생략하였다.

나. 법인카드 준심야시간 사용에 관한 사항

□□□□□□□(주)의 2023년~2024년 업무추진비, 부서업무비, 회의비의 심야 시간(23:00~24:00) 사용내역¹⁴⁾을 확인한 결과 [표 2]와 같이 2건에 대해서는 집행 내역을 소명하지 않았으며, 이와 같이 소명내역 등이 없음에도 ※※※※과는 그대로 지출 확인을 하였고 결과적으로 제규정(「법인카드 관리지침」)을 준수하지 않은 법인 카드 사용이 이루어졌다.

[표 2] 법인카드 심야시간(23:00~24:00) 집행내역 중 미소명 내역

(단위: 원)

연번	문서번호	문서명	집행시간	집행금액
1	Å Å Å Å 공항-83(2023.08.03.)	Å Å Å Å 공항_지점총괄 부서업무비(통신)	23시 21분	###,###
2	Å Å Å Å 공항-358(2024.12.27.)	Å Å Å Å 공항_지점총괄 부서업무비 지출 (전 분야_미화 제외)	23시 13분	###,###

자료: □□□□□□□(주) 법인카드 집행 미소명 내역 재구성

관계기관 의견 및 검토결과 □□□□□□□(주)는 “가항” [표 1] ‘연번 1’과 “나항” [표 2]에 대해서는 소명내역이 없음을 인정하였고 “가항” [표 1] ‘연번 2’의 경우에는 부서업무비 초과사유서 작성을 2024. 12. 31.에 하였으나 첨부를 누락 하였다는 의견을 제시하였다.

14) 2023년 5건, 2024년 8건

본 감사의 취지는 개별 건의 지침 미준수 내역을 소명하기 보다는 법인카드 사용 후 전표 결제 시 ※※※※과의 확인을 거침에도 소명 없이 결제가 이루어지는 등 내부통제가 원활히 이루어지지 않은 점을 지적하고자 한 것으로, 법인카드 관리 및 사용에 관한 제반사항을 주관하는 부서로서 사용부서에서 법인카드를 제규정을 준수하면서 사용할 수 있도록 모니터링을 강화할 필요가 있다.

조치할 사항 □□□□□□□(주) 대표이사는 50만원 이상 부서업무비 집행 시 초과사유서 작성, 준심야시간(23:00~24:00)에 법인카드로 업무추진비, 부서업무비, 회의비를 집행한 경우 집행사유서를 작성하는 등 법인카드 사용 투명성을 강화하기 위한 교육을 실시하시고, 주관부서의 통제활동이 원활하게 이루어질 수 있도록 모니터링을 강화하시기 바랍니다. (통보)

권 고

6

제 목 자본적 지출과 수익적 지출의 기준 적용에 관한 사항

관 계 기 관 □□□□□□□(주)

구 분 회 계

내 용

1. 업무개요

□□□□□□□(주)는 2024년 3건의 인테리어 공사를 시행하였으며 공사별 공사 금액, 공사기간은 [표 1]과 같다.

[표 1] □□□□□□□(주) 2024년 인테리어 공사 내역

(단위 : 원)

구분	공사명	공사기간	공사금액
1	임원실 확장 인테리어 공사	2024.06.27.~2024.07.06.	##,###,###
2	☆☆국제공항지점 총괄 사무실 내부 인테리어 공사	2024.12.06.~2024.12.26.	##,###,###
3	◇◇국제공항지점 지점장실 및 회의공간 인테리어 공사	2024.12.20.~2024.12.30.	##,###,###

자료: □□□□□□□(주) 인테리어 공사 내역 재구성

2. 관련법령 및 판단기준

□□□□□□□(주)는 회계처리기준과 절차 및 이에 관련되는 기본적인 사항을 정하기 위해 「회계규정」을 제정·운용하고 있으며, 「회계규정」 제63조에 따르면 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 자본적 지출로, 당해 자산의 원상을 회복시키거나 능률유지를 위한 지출은 수익적 지출로 한다고 하고 있고 또한 자본적 지출과 수익적 지출의 구분이 분명하지 아니한

경우에는 「법인세법 시행령」 제31조¹⁵⁾에 따른다고 규정하고 있다.

따라서 자산과 관련한 지출일 경우, 「회계규정」과 「법인세법 시행령」을 준용하여 지출의 성격에 따라 자본적 지출인지 수익적 지출인지 구분하여 회계처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□□□□□□(주)는 [표 2]와 같이 3건의 인테리어 공사 모두 공간 확장 및 구조변경을 위한 공사로 자본적 지출요건을 충족함에도 ‘연번 2’와 ‘연번 3’ 2건은 자본적 지출에 해당한다고 판단하여 비품 계정으로 처리하였고, ‘연번 1’ 1건은 수익적 지출에 해당한다고 판단하여 수선비 계정으로 처리하였다.

[표 2] 공사별 공사내용 및 회계처리 내역

(단위 : 원)

구분	공사명	공사내용	정당처리 계정	회계처리 계정
1	임원실 확장 인테리어 공사	임원실1, 임원실2, 회의실을 ●●이사실, 운영이사실로 통합	자본적 지출 (비품)	수익적 지출 (수선비)
2	☆☆국제공항지점 총괄 사무실 내부 인테리어 공사	창고, 사무공간을 창고, 사무공간, 회의장 구획 분리	자본적 지출 (비품)	자본적 지출 (비품)
3	◇◇국제공항지점 지점장실 및 회의공간 인테리어 공사	사무공간, 회의실을 사무공간, 지점장실, 회의실 구획 분리	자본적 지출 (비품)	자본적 지출 (비품)

자료: □□□□□□□(주) 제출자료 재구성

관계기관 의견 및 검토결과 □□□□□□□(주)에서는 회계상 단기적·장기적 효익에 대한 판단과 전문가 자문의견 등을 고려하여 임원실 확장 인테리어 공사를 수익적 지출로 처리하였다는 의견을 제시하였다.

15) 「법인세법 시행령」 제31조(즉시상각의 의제) ② 법 제23조제4항제2호에서 “대통령령으로 정하는 자본적 지출”이란 법인이 소유하는 감가상각자산의 내용연수를 연장시키거나 해당 자산의 가치를 현실적으로 증가시키기 위하여 지출한 수선비를 말하며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것에 대한 지출을 포함한다.

1. 본래의 용도를 변경하기 위한 개조 2. 엘리베이터 또는 냉난방장치의 설치 3. 빌딩 등에 있어서 피난시설 등의 설치
4. 재해 등으로 인하여 멸실 또는 훼손되어 본래의 용도에 이용할 가치가 없는 건물출·기계·설비 등의 복구 5. 그 밖에 개량·확장·증설 등 제1호부터 제4호까지의 지출과 유사한 성질의 것

그러나 기존 임원실이 각각 확장되면서 자산의 미래경제적 효익이 유입될 가능성이 높아 유형자산 인식기준¹⁶⁾을 충족하는 점, 전문가 자문의견에 대한 객관적 증빙을 확인할 수 없는 점, ●●●●●● ☆☆공항에서 회신한 시설물 설치 및 이용 검토 의견서¹⁷⁾ 상 용도폐지 시 원상복구 의무조항 및 원상복구 임차자산의 인테리어 공사 회계처리에 대한 법인세법 해석례¹⁸⁾ 상 이러한 경우는 고정자산으로 보고 감가상각하도록 하고 있는 점 등을 고려할 때 위 의견은 받아들일 수 없다.

위의 내용과 관련하여 임원실 확장 인테리어 공사의 자산화가 필요하나 이미 회계기간이 경과하였고 금액적 중요성과 재무제표 제작성의 실익을 고려해 별도의 시정요구를 하지 않지만, 향후에는 회계기간이 종료하기 이전 비용항목의 자산화 가능 여부에 대해 일괄 검토하여 같은 유형의 항목은 동일하게 처리하여 회계처리의 일관성을 확보하고, 현행 세법해석과 다르게 처리하여 손금으로 인정받지 못해 세금을 더 납부해야 하는 세무 리스크를 줄일 필요성이 있다.

조치할 사항 □□□□□□□(주) 대표이사는 회계기간 종료 이전 비용 항목의 자산화 가능 여부를 검토하기 위한 절차 등을 수립하여 회계처리의 적정성을 확보 하시기 바랍니다. (권고)

16) K-IFRS 제1016호 유형자산 문단 7(인식) : 유형자산으로 인식되기 위해서는 다음의 인식기준을 모두 충족하여야 한다.

(1) 자산으로부터 발생하는 미래경제적효익이 기업에 유입될 가능성이 높다.

(2) 자산의 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있다.

17) ☆☆시설단-8509(2024.6.26.), □□□□□□□(주) 본사 업무시설은 ●●●●●●로부터 유상임대하여 사용하고 있기 때문에 시설물 설치 및 이용 승낙을 얻어야 함

18) 법인, 서면인터넷방문상담2팀-2430(2006. 11. 27.)

의류 도·소매업을 영위하는 법인이 타인의 건물을 임차하여 그 임차한 건물에 당해법인의 업무용 시설물을 설치하고 임대차 계약의 해지 또는 계약기간 만료시 이를 철거하여 원상복구하기로 한 경우, 그 시설물은 당해 법인의 사업용 고정자산으로 보아 「법인세법 시행규칙」 [별표 6]의 업종별자산의 기준내용연수 및 내용연수범위표의 내용연수에 따라 감가상각함

개 선 요 구 및 권 고

7

제 목 상위 직급 임용 업무 기준에 관한 사항

관 계 기 관 □□□□□□□(주)

구 분 인사

내 용

1. 업무개요

□□□□□□□(주)는 친환경·시설·운영관리직(이하 “친환경직 등”이라 한다)의 5급 이하 상위 직급¹⁹⁾ 임용 시에는 심의없이 근속에 따라 자동 임용하기로 노동조합과 협의²⁰⁾하였고, 그 결과 [표 1]과 같이 총 288명이 5급 이하 상위 직급으로 임용되었다.

[표 1] 5급 이하 상위 직급 임용 현황

(단위 : 명)

발령일자	임용 후 직급	직군			합계
		친환경직	운영관리직	시설관리직	
2023.01.01.	5급	43	24	60	127
	6급(갑)	17	5	29	51
2024.01.01.	5급	4	1	47	52
	6급(갑)	14	1	36	51
2024.01.25.	5급	-	-	2	2
	6급(갑)	-	-	-	-
2025.02.01.	5급	3	-	2	5
	6급(갑)	-	-	-	-
합계		81	31	176	288

자료: □□□□□□□(주) 제출자료 재구성

19) 6급(을) → 6급(갑), 6급(갑) → 5급

20) 「2021년 임금협약」 제3차 본교섭(2021. 8. 24.)

2. 관련법령 및 판단기준

「인사규정」 제1조에 따르면 「인사규정」은 인사관리의 기준과 절차를 정하여 공정하고 효율적인 인사관리를 위해 제정·운영되고 있으며, 「정관」 제34조에 따르면 「인사규정」이 정하는 바에 따라 직원을 임면해야한다.

그리고 기획재정부 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제9조 제1호에 따르면 인사는 정관, 자체 규정 등이 정하는 바에 따라 공정하고 투명하게 운영해야 한다.

이와 같이 인사업무는 권한 남용, 청탁 등 비위행위 개입 소지가 높고, 조직 구성원의 신뢰도와 사기 진작에 직접적인 영향을 미치므로, 원칙적으로 자체 규정 등에서 정해진 대로 집행하고, 예외사항을 적용할 경우에는 논란의 소지가 없도록 업무 기준을 정확히 명시해야 한다.

한편 □□□□□□□(주) 「인사규정」 제4조 제6호와 제7호에서는 [표 2]와 같이 “승진”과 “승급”을 정의하고 있는데, 여기서 “직급”이란 「직제규정」 제6조 제3항에 따라 친환경직 등의 경우 1급부터 6급(을·갑)을 말하고, “직능 등급”은 「보수규정」 제13조에서의 직능급 개념²¹⁾을 통해 해당 직급 안에서 근속년수에 따른 36개 등급으로 파악할 수 있다.

[표 2] 「인사규정」 상 용어의 정의

구분	용어	정의
제6호	승진	현재 보직되어 있는 직급보다 상위 의 “ 직급 ”에 임명하는 것
제7호	승급	현재 직능 등급보다 상위 “ 직능 등급 ”을 부여하는 것

자료: 「인사규정」 제4조

21) 직능급은 당해 직급 안에서 근속년수로 정한 36단계의 승단 기준에 따라 단계적으로 승단 여부를 결정한 기본급 중 일부임

또한 「인사규정」 제40조²²⁾와 「보수규정」 제13조 ‘별표 2’²³⁾에 따르면 6급(을)에서 6급(갑) 임용 시에는 6급(을)에서 재직 기간이 2년 이상 되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 상위 직급 임용 관련 불명확한 용어 사용 기준에 관한 사항

「직제규정」, 「인사규정」, 「보수규정」을 종합해서 보면 상위 직급에 임명되는 것은 “승진”이며, 근속년수에 따라 상위 직능 등급을 부여받는 것은 “승급”이다.

그런데 □□□□□□□(주)는 5급 이하 상위 직급 임용을 시행하면서 [표 3]과 같이 내부 규정에서 정의한 바와 다르거나 정의되지 않은 용어를 사용하고, 같은 건임에도 문서마다 각각 다른 용어를 사용하고 있다.

[표 3] 불명확한 용어 사용 기준

구분	문서 내용	문제점
2021년 임금협약 제3차 본교섭 회의록	6. 승급, 승진제도의 합리적 운영 가. 직능급은 30단계로 구분하여 근속 2년에서 1년으로 함 (근속개념으로 매년 승급) 나. 4급 이상의 차기 승진부터는 심의하여 승급	내부 규정에서 정의한 바와 다른 사용 - 상위 직급으로의 임용은 승진
2023년 제4차 정기 노사협의회 회의록	2023년 승급 및 승단 시행 요청 1) 직무급 승급 : 6급(을) → 6급(갑), 6급(갑) → 5급 2) 직능단계 승단 : 1급 ~ 6급(을)	- 내부 규정에서 정의한 바와 다른 사용 - 상위 직급으로의 임용은 승진 - 내부 규정에 정의되지 않은 용어 사용
발령문	- 인사발령(2024. 1. 1.자, 승급) - 인사발령(2024. 1. 25.자, 승진), 인사발령(2025. 2. 1.자, 승진)	- 내부 규정에서 정의한 바와 다른 사용 - 상위 직급으로의 임용은 승진 - 동일한 건임에도 다른 용어 사용^주

주: 5급 이하 상위 직급 임용 건이 포함된 동일 발령사항임에도 2024. 1. 1.자 발령문과 2024. 1. 25.자 및 2025. 2. 1.자 발령문 제목이 상이함

자료: □□□□□□□(주) 제출자료 재구성

22) 「인사규정」 제40조(승진소요 최저기간) 제1항 제2호 4급이하 : 2년 이상

23) 「보수규정」 제13조 [별표 2] “직급별 직능단계(상·하한선)”에 따르면 6급(을)에는 총 2단계(2년)의 직능단계가 있음

직능단계(친환경)	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계
6급(을)	-(#원)	##,###원	-	-	-	-
6급(갑)	-	-	##,###원	##,###원	##,###원	##,###원

주: 시설·운영관리직 6급(을)에서의 직능단계도 총 2단계임

나. 상위 직급 임용 관련 기준 명시에 관한 사항

한편 「인사규정」과 「보수규정」에 따르면 6급(을)에서 6급(갑) 임용 시에는 6급(을)에서 2년 이상 재직해야 하는데, □□□□□□□(주)는 노사 합의²⁴⁾를 통해 입사일을 조정하거나 기간제 근무 기간을 재직기간으로 인정하였고, 그 결과 [별표] “입사일 기준 재직기간 2년 미달자 임용 내역”과 같이 총 21명이 6급(갑)으로 임용되었다.

그런데 □□□□□□□(주)에서는 [별표] “입사일 기준 재직기간 2년 미달자 임용 내역” ‘연번 1~16’에 대해서 방침 문서²⁵⁾에 입사일 조정으로 재직기간이 늘어난 사실에 대한 집행 근거와 관련 내용을 명시하지 않았다.

그리고 □□□□□□□(주)는 [별표] “입사일 기준 재직기간 2년 미달자 임용 내역” ‘연번 17~21’ 일반채용²⁶⁾ 직원에 대해 「2022년 임금 세부협약서」에 따라 기간제 근무기간을 재직기간으로 인정했다고 하였으나, [표 4]와 같이 「2022년 임금 세부협약서」 제1항과 제2항을 상호 연계된 구조로 작성하고 제1항의 적용 대상자를 “고용승계 및 전환채용 직원”으로 정하였음에도, 제2항 ‘다’항만 적용 대상자를 “일반채용 직원”으로 정하여 상위 직급 임용 업무 기준 해석에 혼란을 주고 있다.²⁷⁾

24) 「제2차 정기 노사협의회」(2022. 7. 20.), 「2022년 임금 세부 협약서」(2022. 7. 13.)

25) □□□□□□□과-3123(2023. 12. 28.) “인사발령 보고(2023. 1. 1.자, 승급)”

26) □□□□□□□(주)가 감사 기초 자료로 제출한 “2023년 연차수당 지급분 및 2024년 발생 연차 자료”에서 [별표] ‘연번 17~21’ 직원들은 일반채용으로 분류하고 있음

27) 통상적인 문서구조 상 적용 대상을 달리하고자 하였다면 ‘다’항을 제2항의 하위 항목이 아닌 별도 조항으로 작성했어야 하며, 2024. 1. 1.자 상위 직급 임용 시에는 「인사규정」에 관련 조항이 없었고, 「2022년 임금 세부 협약서」만이 업무 집행 기준이었음

[표 4] 2022년 임금 세부 협약서(공항근무 경력산정 기준)

1. 적용대상자 : 고용승계 및 전환채용 직원 ^주 ※ 2020. 1. 1.자를 포함한 정규직 공개채용(신입)을 통하여 신규입사한 직원 제외
2. 공항근무 경력산정 기준 가. □□□□□□(주) 경력 이외의 공항관련(협력업체) 근무를 포함한다. (중 략) 다. □□□□□□(주) 기간제 직원으로 근무 중 정규직 채용에 응시하여 연속으로 동일사업소·동일분야에 발령되어 근무할 경우 기간제 근무기간을 경력에 포함한다.
3. 위의 공항 경력은 2022년 임금협약을 위해 설정한 기준으로 그 외의 연차휴가, 퇴직금 산정, 승진소요연한, 포상 일체의 □□□□□□(주) 근속년수 산정에는 산입하지 아니한다.

주: 고용승계자는 □□□□□□(주)에 채용되었던 〇〇권 공항 소속 직원 중 □□□□□□(주)에 고용승계된 직원이며, 전환 채용자는 2017. 7. 20. 이전 용역업체에 입사한 직원 중 제한경쟁 채용을 거쳐 □□□□□□(주)에 입사한 직원을 말함.
자료: □□□□□□(주) 제출자료 재구성

관계기관 의견 및 검토결과 □□□□□□(주)는 노사 간 합의에 따라 별도 결격사유가 없는 경우 5급 이하 직원은 자동 승단 방식을 운영하고 있고, 기간제 근무 경력도 인정해주고 있다고 하면서, 향후 인사규정 개정이 원활히 이루어질 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

노동조합과 합의에 따라 관련 업무를 수행했다 하더라도, 관련 규정에서 정한 기준 외 예외사항을 적용하면서 사용하는 용어와 업무 기준이 불명확하고, 해당 사안의 판단 근거가 전임자 인식에 의존되고 제3자가 이를 명확히 인지하거나 검증하는데 어려움²⁸⁾이 있어 개선이 필요한 상황이다.

조치할 사항 □□□□□□(주) 대표이사는

- ① 현재 상위 직급 임용 업무에 사용되는 용어 기준을 재정립하여 조속히 제반 규정에 반영하시기 바라며, (개선)
- ② 향후 상위 직급 임용 업무 시 투명성과 공정성을 확보할 수 있도록 업무 집행 기준을 정확히 명시하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (권고)

28) 감사 기간 중 현재 □□□□□□과 담당자를 통해 사실을 확인하고자 하였으나 공식 문서만으로 설명이 어렵고, 이전 담당자를 통해서만 확인 가능하였음

[별표]

재직기간 2년 미달자 임용 내역

연번	사번	성명	입사일자 (A)	발령일자 (B)	재직기간 (C=B-A)	미달 일수 (2년-C)	노사협의사항
1	#####	박○○	2021.01.04.	2023.01.01.	1년 11개월 28일	3일	입사일 조정 (2021. 1. 4. → 2021. 1 1.)
2	#####	임○○					
3	#####	홍○○					
4	#####	이○○					
5	#####	권○○					
6	#####	김○○					
7	#####	전○○					
8	#####	송○○					
9	#####	황○○					
10	#####	장○○					
11	#####	곽○○					
12	#####	김○○					
13	#####	신○○					
14	#####	조○○					
15	#####	김○○					
16	#####	김○○					
17	#####	최○○	2022.07.01.	2024.01.01.	1년 6개월	6개월	기간제 근무기간 인정
18	#####	이○○					
19	#####	김○○					
20	#####	유○○					
21	#####	김○○	2023.01.01.		1년	1년	

자료: □□□□□□(주) 제출자료 재구성

경 고 · 개 선 요 구

8

제 목 결격사유 해당자 상위 직급 임용에 관한 사항

관 계 기 관 □□□□□□□(주)

구 분 인사

내 용

1. 업무개요

□□□□□□□(주)에서는 2023년부터 감사일(2025. 4. 25.) 현재까지 [별표] “상위 직급 임용 현황”과 같이 총 107명의 직원이 상위 직급으로 임용되었다.

□□□□□□□(주)는 승진 업무 수행에 있어 2025년 기준²⁹⁾으로 본사 행정직의 경우 승진대상자에 대해 자료수집³⁰⁾을 거치고, 인사위원회 심의를 통해 고득점자 순으로 승진후보자(승진예정인원의 1.5배수)를 선정한 뒤, 대표이사가 승진자를 최종 결정하였다.

친환경·시설·운영관리직의 경우에는 승진대상자 중 각 지점·부서별 승진예정 인원의 2배수로 추천받아 자료수집을 거치고, 인사위원회 심의를 거쳐 적격 여부 판정 후 승진후보자(승진예정인원의 1.5배수³¹⁾)를 선정한 뒤, 대표이사가 승진자를 최종 결정하였다.

29) □□□□□□□-198(2025. 1. 17.) “2025년 승진 계획(안)” 기준이며, 연도별 배수나 절차는 조금씩 차이가 있음

30) 승진소요 최저기한, 승진·승급 임용 결격사유 조회

31) 단, 과반수 위원이 부적합으로 판단 시 1.5배수에서 미달될 수 있음

2. 관련법령 및 판단기준

□□□□□□□(주)는 공정하고 효율적인 인사관리를 위해 「인사규정」을 제정·운영하고 있는데, 「인사규정」 제38조 제2항 및 제41조 제1항에 의거하여 직원이 [표 1]과 같은 결격사유에 해당하는 경우에는 승진·승급을 제한하여야 한다.

[표 1] 승진·승급 결격사유

- 징계처분요구·징계의결요구·징계처분·직위해제 또는 휴직 중에 있는 경우
- 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 다음의 기간이 경과하지 아니한 경우
 - 강등 : 2년
 - 정직 : 1년 6개월
 - 감봉 : 1년
 - 견책 : 6개월

자료: 「인사규정」 제38조 제2항 및 제41조 제1항

따라서 □□□□□□□(주)는 “징계처분요구 또는 징계의결요구 중”에 있는 직원의 경우에는 상위 직급으로의 임용을 제한하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□□□□□□(주)는 [표 2]와 같이 징계처분요구 또는 징계의결요구 중인 4명의 직원을 상위 직급으로 임용하였는데, 이와 관련하여 □□□□□□□(주)가 승진 인사위원회 개최 이전 관련 부서에 징계처분요구 중이거나 징계처분예정인 직원을 조회하는 행정 절차를 확인할 수 없었다.

[표 2] 징계처분요구 또는 징계의결요구 중 상위 직급 임용 내역

연번	사번	성명	징계처분 요구일자	징계의결 요구일자	인사위원회 (승진)	인사위원회 (징계)	발령일자	발령사항
1	#####	○○○	2024.01.10.	2024.03.04.	2024.01.15.	2024.03.14.	2024.01.25.	시설관리직 #급에 임함
2	#####	○○○						
3	#####	○○○	2024.12.27. 주	2025.01.13.	2025.01.22.	2025.01.23.	2025.02.01.	친환경직 #급에 임함
4	#####	○○○						

주: 이의신청 심의결과 통보일임

자료: □□□□□□□(주) 제출자료 재구성

관계기관 의견 및 검토결과 □□□□□□□(주)는 ‘연번 1과 2’의 경우 결격 사유가 있는 직원이 상위 직급에 임용된 것을 인정하면서도, ‘연번 3과 4’의 경우는 각 지점에서 해당 직원을 승진예정인원으로 추천하였고 징계 인사위원회 결과가 “경고”로 확정되었기에 승진 인사위원회에서는 단순 적격 여부만을 심의하여 상위 직급으로 임용하였다고 주장하였다.

그런데 승진 인사위원회 개최(2025. 1. 22.) 당시 징계 인사위원회는 개최 전 (2025. 1. 23.)이고, ‘연번 3과 4’는 징계처분요구 및 징계의결요구 중이었으므로, 후보자에서 제외했어야 하나, 승진 인사위원회에서 적격으로 판단하였으므로 위 주장을 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 □□□□□□□(주) 대표이사는

① 상위 직급 임용 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 경고 조치하시고, (경고)

[관련자] ㉠㉠본부 ㉠㉠부 ㉠㉠㉠㉠과 #급 송○○ (현 ㉠㉠부 ㉠㉠㉠㉠과)

㉠㉠본부 ㉠㉠부 ㉠㉠㉠㉠과 #급 조○○

② 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 징계처분요구 중이거나 징계처분예정인 직원을 조회하는 등 행정 업무절차를 개선하시기 바랍니다. (개선)

[별표]

상위 직급 임용 현황

(단위 : 명)

발령일자	직군	상위 직급 임용 후 직급					총합계
		1급	2급	3급	4급	5급	
2023.03.01.	친환경직	-	-	1	-	-	1
	운영관리직	-	-	2	-	-	2
	시설관리직	1	3	2	-	-	6
2024.01.25.	행정직	-	-	4	8	-	12
	친환경직	-	-	-	6	-	6
	운영관리직	-	-	-	5	-	5
	시설관리직	-	-	12	24	2	38
2024.07.01.	친환경직	-	-	1	-	-	1
	운영관리직	-	-	1	-	-	1
	시설관리직	-	-	4	2	-	6
2025.02.01.	행정직	-	-	1	4	-	5
	친환경직	-	-	2	2	3	7
	운영관리직	-	-	1	-	-	1
	시설관리직	-	-	6	8	2	16
합계		1	3	37	59	7	107

자료: □□□□□□(주) 제출자료 재구성

권 고

9

제 목 근태관리시스템 운용에 관한 사항

관 계 기 관 □□□□□□□(주)

구 분 인사

내 용

1. 업무개요 및 판단기준

□□□□□□□(주)는 근로자의 복무에 관한 사항을 정하기 위해 「취업규칙」(이하 “규칙”이라 한다)을 제정·운용하고 있는데, 규칙 제4조에 따라 직원에게는 사규를 준수하고 성실 근면하게 근무하여야 할 성실의무가 주어지고 제7조 각호에 따라 근무지 이탈·제규정 위반행위 등이 금지된다.

이에 따라 □□□□□□□(주)는 근로자의 근무지 내 성실의무 등의 준수 여부를 확인하기 위한 목적으로 2024. 4. 1.부터 근태관리시스템을 도입하여 근로자의 출·퇴근 시각을 기록하고 있는데, 시스템 오작동 및 인적 과실 등에 따라 오류가 발생하는 경우 근태조정을 통해 이를 수정하고 있으며 감사일(2025. 4. 23.) 현재 까지 전체 근로자 출퇴근 횟수의 0.23%에 해당하는 1,669건³²⁾의 근태조정이 발생하였다.

32) 시스템 도입('24.4.1) 이후 현재(2025. 4. 23.)까지 근태관리시스템에 입력된 근태조정 내역은 1,669건으로, 해당기간 □□□□□□(주)의 일 평균 출근 근로자수(938명)와 도입기간(388일)고려 시 이는 전체 근로자 출퇴근 횟수의 0.23%에 해당함

근태조정은 오류 발생 등의 불가피한 사유 발생 시에만 제한적으로 허용되어야 하며 근로시간 산정에 영향을 미침에 따라 근태관리에 있어 중요한 행위이므로 타당성을 객관적으로 검증하고 일관된 기준에 따라 처리해야 한다.

따라서 근태조정을 시행하기 위해서는 전사적으로 통일된 세부기준을 마련하고 운영·감독하여 공정성과 형평성을 확보할 필요가 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 근태조정 1,669건의 세부내역을 살펴보면 근태조정에 대한 세부기준이 없어 일부는 차량진출입기록, 지문기록, 메신저 접속기록 등의 증빙자료를 첨부하고 있었던 반면 증빙을 첨부하지 않은 경우에도 근태조정 신청 행위만으로 해당 시간에 근무한 것으로 인정을 하고 있었다.

그리고 이 경우에는 근태조정 신청 사유가 단순 누락인지, GPS 등 기기 오류가 발생한 것인지에 대한 진위여부를 파악할 수 없으며 실제 근로시간 준수여부 또한 확인할 수 없었다.

또한 기본근무 외 연장·야간·휴일수당이 발생하는 추가근무도 증빙없는 근태조정을 통해 근무기록이 확인되지 않음에도 수당을 지급하고 있었으며, 시스템 도입 이후에도 상당 수³³⁾의 근태조정 신청이 여전히 수기로 이루어지고 있어 시스템 도입 취지가 퇴색되고 있는 실정이다.

33) 그룹웨어를 통해 확인한 결과, 도입 이후 수기 입력된 근태조정 건수는 최소 2,092건으로, 건당 수회의 근태조정을 실시하는 수기근태조정의 특성상 2,092건보다 많을 수 있으며 일부 중복이 포함된 수치임

관계기관 의견 및 검토결과 □□□□□□□(주) ■■■■■과는 앞으로도 시스템 고도화 및 관련 기준과 절차를 점진적으로 보완하여 근태관리체계의 신뢰성을 제고하기 위한 관리를 지속적으로 하겠다고 하면서도 기존의 수기로 기록하던 출근부를 전산화하는 과정에서 과도기적 시행착오가 발생하였으며, 「위임전결규정」에 따라 근태조정의 승인 권한은 각 지점 관리자에게 위임되어 있고 ■■■■■과는 근태 내역의 관리만을 수행하고 있다는 의견을 제시하였다.

그러나 □□□□□□□(주) 「직제규정」 ‘별표 4’의 본사 및 지점 업무분장표에 따르면 복무 및 노무관리에 관한 업무는 ■■■■■과 소관임에 따라 근태조정을 위한 증빙자료의 기준 수립, 오류 재발방지를 위한 개선방안 수립 등의 업무 또한 ■■■■■과의 업무라고 보아야 할 것이므로 □□□□□□□(주)의 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 □□□□□□□(주) 대표이사는 앞으로 유사 사례가 발생하지 않도록 전 직원을 대상으로 근태조정 관련 교육을 실시하고 근태조정을 위한 구체적 기준을 수립하시기 바랍니다. (권고)

시 정 · 개 선 요 구 및 권 고

10

제 목 휴가제도(연차, 업무외 병가) 사용과 정산에 관한 사항

관 계 기 관 □□□□□□□(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

□□□□□□□(주)는 직원의 근로조건을 정하기 위해 「취업규칙」(이하 “규칙”이라 한다)을 제정·운영하고 있으며, 규칙 제18조와 제21조에서는 연차와 업무외 병가 관련 기준을 명시하고 있고, 그에 따라 소속 직원들은 [표 1]과 같이 휴가를 사용하였다.

[표 1] 휴가 제도 사용 현황

구분	2023년			2024년		
	사용인원 (A)	사용일수 (B)	평균사용일수 (B/A)	사용인원 (A)	사용일수 (B)	평균사용일수 (B/A)
연차	1,317명	9,190.5일	7.0일	1,385명	10,546.8일	7.6일
업무외 병가	384명	3,227일	8.4일	501명	3,598일	7.2일

자료: □□□□□□□(주) 제출자료 재구성

연차 및 업무외 병가 사용 관련 보수 지급 기준에 대하여, □□□□□□□(주)는 「보수규정」(이하 “규정”이라 한다) 제16조에 따라 미사용 연차휴가수당을 지급하고 있으며, 규정 제8조 제1호에 의거하여 업무외 병가를 사용한 기간에 대해서는 기본급의 70%를 지급하고 있다.

□□□□□□□(주)는 수기 기록하고 있는 근태사항의 전산화를 위해 휴가 신청 및 출·퇴근 기록 기능이 있는 “전자출결시스템”을 2023년에 도입하려고 했으나³⁴⁾, 노동조합은 해당 시스템 도입을 반대³⁵⁾하였고, 이에 □□□□□□□(주)는 모바일·그룹웨어 기반 휴가 신청 기능을 먼저 도입(2023. 8. 9.)하면서 “모바일 휴가증 관리 시행 알림”(㉸㉸㉸㉸㉸㉸-133, 2023. 8. 9.)을 시달하여 수기 휴가원 사용 시에는 정확한 휴가 사용 개수 파악을 위해 전산상 휴가 등록을 하도록 직원들에게 요청하였다.

이후 □□□□□□□(주)는 GPS기반 출·퇴근 기록 기능을 도입(2024. 4. 1.) 하였는데, 특이사항(휴대폰 분실 등) 발생을 대비하여 “지점 수기출근부”를 [그림]과 같은 양식으로 일부 지점에서 사용³⁶⁾하고 이를 통해 휴가도 수기로 신청할 수 있도록 하였다.

[그림] “지점 수기출근부” 양식

지점 수기출근부									
연월	2024년 03월		지점	김해지점		지점장		홍길동	(서명)
연번	부서	사번	성명	출근		퇴근		작성사유 (비고)	서명
				일자(요일)	시간	일자(요일)	시간		
1	기계	12345	홍길동	11(월)	09:00	11(월)	18:00	휴대폰 분실	홍길동
2	기계	12345	홍길동	12(수)	14:00	12(수)	18:00	휴대폰 분실 (반차휴가)	홍길동
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

주: □□□□□□□(주)가 예시로 제시한 ‘연번 2’ 작성사유를 보면 수기출근부를 통해 반차 휴가를 사용할 수 있게 되어 있음
 자료: “근태관리 전산화 운영방침 알림”(㉸㉸㉸㉸과-767, 2024. 3. 19.)

34) ㉸㉸㉸㉸㉸-107(2023. 7. 13.) “전자출결시스템 시범운영 안내”
 35) 전국공항노동조합 ㉸본부-2023-58(2023. 7. 17.) “전자출결시스템 시범운영에 관한 단체협약 준수 요청의 건”
 36) 현재 ♣공항지점, ▽공항지점, ◎국제공항지점에서는 수기 출근부를 사용하는 것으로 확인함

한편, □□□□□□□(주)는 전자출결시스템 도입 이후에도 정확한 자료에 기반한 급여 작업을 위해 각 지점 및 부서로부터 휴가사용내역을 제출받고 있으며, 연말 급여정산을 위한 휴가사용내역 재확인 시 당사자가 직접 사용내역을 확인 하도록 각 지점 및 부서에 안내하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

가. 연차휴가

□□□□□□□(주)는 규칙 제18조에 따라 연간 소정근로일수의 80퍼센트 이상 출근한 직원에게 15일의 연차를 주고, 근무연수가 1년 미만인 직원 또는 출근일수가 1년간 80퍼센트 미만인 직원에게는 1개월간 소정근로일수를 개근 시 월 1일의 연차를 부여하고 있으며, 3년 이상 계속하여 근로한 직원에게는 최초 1년을 초과하는 계속 근로연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 연차를 주고 있다.

그리고 미사용 연차휴가수당 지급은 규정 제16조 및 제18조에 따라 발생한 연차휴가일수 중 사용하지 않은 일수에 대해서만 수당을 지급해야 하므로 □□□□□□□(주)는 직원의 정확한 연차 사용 내역을 파악하여 정산해야 한다.

나. 업무외 병가

□□□□□□□(주)는 규칙 제21조 제2항에서 업무이외의 부상 또는 질병으로 계속 출근이 불가능한 경우, 연 누계 30일 범위 내에서 업무외 병가를 사용할 수 있음을 정하였고, 제23조 제2항에 따라 병가 기간 중의 휴일(비번 지정일 포함)은 병가일수에 산입해야한다.

그리고 규칙 제22조에 따르면 규칙이 정한 휴가일수를 초과 사용한 경우에는
결근으로 보며, 규정 제9조 제4항에 따른 결근일수에 대해서는 보수를 무급
처리해야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 미사용 연차휴가수당 정산 부적정

근태관리 전산화 전후로 연차가 적정하게 정산되었는지 확인하고자 ☆☆국제
공항지점 친환경직과 운영관리직 직원을 대상으로 표본조사를 실시하였고,
2023년과 2024년에 ‘연차정산내역’ 상의 연차사용일수와 ‘근무실적표’ 상의
연차사용일수를 비교해 본 결과, [별표 1] “미사용 연차휴가수당 과지급 내역”과
같이 연차 정산 시 정확한 연차 사용 실적이 반영되지 않아 미사용 연차휴가수당
총 526,948원이 과지급 되었다.

나. 업무외 병가 초과 사용 및 급여 정산 부적정

원칙적으로 □□□□□□□(주)는 연 누계 30일 범위 내에서 업무외 병가를
허용하고, 업무외 병가를 초과 사용한 경우에는 결근으로 무급 처리해야한다.

그런데 □□□□□□□(주)는 [별표 2] “업무외 병가 초과 사용 내역”과 같이
총 3명에 대해 업무외 병가 초과 사용을 승인하였고, 초과 사용한 일수에 대하여
결근 처리하지 않고 병가자 보수인 기본급 70%를 지급하여 총 188,535원이
잘못 지급되었다.

관계기관 의견 및 검토결과 “가항”과 관련하여 □□□□□□□(주)는 연말 각 지점에서 휴가 사용 내역 재확인 시, 수기 휴가원을 휴가 사용 내역이나 전산에 등록하지 않는 등 정확한 연차사용실적을 반영하지 않아 미사용 연차휴가 수당이 잘못 정산되었다고 의견을 제시하였다.

그리고 현재 수기 휴가 신청은 중단된 상태이며, 향후 미사용 연차휴가수당 과지급 등의 문제가 발생하지 않도록 관리하겠다고 하였다.

“나항”과 관련하여 □□□□□□□(주)는 현재 근태 관리 프로그램 상 업무의 병가 일수에 휴일이 산입되지 않았고, 이에 따라 단기 업무의 병가 사용 시 당사자와 각 부서 및 지점 내 관리자가 병가 사용의 적정성을 확인한 후 사용 하도록 하고 있으나 수정 사례가 빈번하여 관리에 어려움이 있다고 답변하였다.

그리고 향후 근태 프로그램 고도화 시, ‘휴일을 업무외 병가 일수에 산입’하고 업무외 병가 초과 사용을 효율적으로 관리할 수 있는 방향으로 프로그램을 개선 하겠다고 하였다.

효율적인 근태관리를 위해서는 완전한 시스템 구축 뿐 만 아니라 모든 근태 자료가 전자 등록·관리되어야 한다. 그러나 현재 □□□□□□□(주)는 부득이한 경우를 대비해 수기 근태관리를 허용하고 있고 본사에서조차 이를 인지하여 정확한 근태 자료를 확보하기 위해 정기적으로 확인하고 있는 상황으로 전자출결시스템이 완전히 구축되고 전산으로의 근태 신청 문화가 정착되기 전까지는 철저한 관리가 요구된다.

조치할 사항 □□□□□□□(주) 대표이사는

- ① 미사용 연차휴가수당 정산 오류분 526,948원과 업무외 병가 초과 사용일수에 대한 급여 정산 오류분 188,535원을 급여에서 공제하시고, (시정)
- ② 향후 업무외 병가 초과 사용 방지를 위해 「취업규칙」에 따라 휴일이 업무외 병가 일수에 산입되도록 전자출결시스템을 개선하시기 바라며, (개선)
- ③ 전자출결시스템 구축 취지를 고려하여 수기로 휴가를 신청하는 방식을 폐지하고 공식적으로 소속 직원들에게 안내하는 등 정확한 근태 자료 관리 방안을 마련하여 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.
(권고)

[별표 1]

미사용 연차휴가수당 과지급 내역

(단위 : 일, 원)

연도	연번	사번	성명	정산자료 상 사용연차 (A)	근태자료 상 사용연차 (B)	정산 누락 사용연차(B-A) (C)	통상시급 (D)	정산 누락 연차수당 (C*D*8H)
2023	1	#####	배○○	6	7	1	##,###	##,###
	2	#####	강○○	3	4	1	##,###	###,###
	3	#####	김○○	3	3.5	0.5	##,###	##,###
	4	#####	조○○	10	11	1	##,###	##,###
2024	5	#####	김○○	7.5	8.5	1	##,###	##,###
	6	#####	임○○	7	7.75	0.75	##,###	##,###
합계								###,###

자료: □□□□□□(주) 제출자료 재구성

[별표 2]

업무외 병가 초과사용 내역

(단위 : 일, 원)

연번	사번	성명	시작일	종료일	사용 일수	연누계 일수	초과 일수	병가 공제액 (A)	무급 공제액 (B)	초과지급 (A-B)
1	#####	김○○	2023.01.12.	2023.01.12.	1	31	1	△##,###	△##,###	##,###
			2023.04.13.	2023.05.12.	30					
2	#####	박○○	2023.11.29.	2023.12.29.	31	31	1	△##,###	△###,###	##,###
3	#####	최○○	2024.01.09.	2024.01.09.	1	31	1	△##,###	△##,###	##,###
			2024.02.02.	2024.02.02.	1					
			2024.02.14.	2024.02.14.	1					
			2024.02.20.	2024.03.05.	15					
			2024.03.11.	2024.03.12.	2					
			2024.03.30.	2024.03.30.	1					
			2024.04.04.	2024.04.05.	2					
			2024.05.02.	2024.05.02.	1					
			2024.05.08.	2024.05.08.	1					
			2024.06.07.	2024.06.07.	1					
			2024.06.25.	2024.06.25.	1					
			2024.06.27.	2024.06.27.	1					
			2024.07.08.	2024.07.08.	1					
			2024.07.27.	2024.07.27.	1					
			2024.08.06.	2024.08.06.	1					
합계										###,###

자료: □□□□□□(주) 제출자료 재구성

권 고

11

제 목 휴가제도 도입 절차 및 운영 관리에 관한 사항

관 계 기 관 □□□□□□□(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

□□□□□□□(주)는 ●●●●●●가 100% 출자한 법인으로 「공직자윤리법」 제3조의2에 따라 2020년 7월 공직유관단체로 지정되었다.

□□□□□□□(주)는 2020년 노사협의회³⁷⁾를 통해 공항 근무 경력에 따라 유급휴가를 부여하는 “장기근로휴가”제도 도입을 결정하였고, 이후 2023년 노사협의회³⁸⁾를 통해 휴가일수를 확대하고, 사용 기준 등은 기존과 동일하게 운영하기로 협의하였다. 이에 따른 장기근로휴가 사용 기준은 [표 1]과 같다.

[표 1] 장기근로휴가 제도 안내 및 사용 기준

- | |
|--|
| <p>1. 회사는 공항 경력에 따라 유급휴가를 부여한다. 단, 휴가 시 대체근무 없이 현장 업무에 지장 없는 범위에서 시행한다.</p> <p>– 10년 이상 20년 미만 → 3일(기존 1일), 20년 이상 30년 미만 → 5일(기존 3일), 30년 이상 → 7일(기존 5일)</p> <p>(이하 중략)</p> <p>4. 장기근로휴가 사용기준</p> <p>가. 해당 10년의 기간 안에 사용 가능. 단, 신청 후 1년 이내(신청한 당해 연도 내) 미사용 시 소멸하며, 수당으로 미보상 나. 대체근무자 미발생 조건(주간에만 사용)</p> <p>1) 단, 업무 구조상 1인 1근무지인 경우 대체근무자 발생 인정</p> <p>2) 대체근무자 발생 시 사유(소명자료) 사전 제출하여 본사 승인 후 사용</p> <p>(이하 생략)</p> |
|--|

자료: ☒☒☒☒과-273(2021. 3. 12.) “장기근로휴가제도 안내” 재구성

37) 제4차 정기 노사협의회(2020. 12. 15.)

38) 제1차 정기 노사협의회(2023. 3. 31.)

한편 □□□□□□□(주) 소속 직원들은 2024년 기준으로 [표 2]와 같이 총 112명이 평균 2.9일의 장기근로휴가를 사용하였다.

[표 2] 2024년 장기근로휴가 사용 현황

구분	사용인원(A)	사용일수(B)	평균 사용일수(B/A)
사용현황	112명	325일	2.90일

자료: □□□□□□□(주) 제출자료 재구성

2. 관련법령 및 판단기준

가. 휴가제도 도입 절차에 관한 사항

□□□□□□□(주)는 「사규관리규정」 제3조에 따라 업무 수행에 따른 제반 기준과 절차는 사규로 정하여 업무 집행의 적절한 절차를 정립하고 통일을 기하여야 하고, 「취업규칙」에 구체적인 휴가제도(연차휴가, 특별휴가, 공가 및 병가) 사용 기준 등을 명시해야 한다.³⁹⁾

또한 「이사회 규정」 제3조에 따르면 이사회는 회사 업무 집행에 중요한 사항을 심의·의결하며, 제7조에 의거 [표 3]에 있는 사항은 이사회에 부의하여 심의·의결 혹은 보고절차를 거쳐야 한다.

[표 3] 이사회 부의사항

구분	부의안건
심의·의결사항	「취업규칙」의 개정
보고사항	단체협약 결과와 그에 따른 예산소요 추계, 기타 경영상 중요한 업무 집행에 관한 사항

자료: □□□□□□□(주) 제출자료 재구성

따라서 □□□□□□□(주)는 직원의 근로조건 변경으로 「취업규칙」 및 「단체협약」 개정이 필요하거나, 경영상 중요한 업무집행을 위해서는 이사회 부의 절차를 거쳐 절차적 정당성을 확보하고 시행하여야 한다.

39) 「단체협약」의 경우에는 제6장에서 구체적인 휴가제도를 정하고 있음

나. 장기근로휴가 사용 기준에 관한 사항

□□□□□□□(주)가 정한 ‘장기근로휴가 사용 기준’에 따르면, 휴가 사용 시 현장 업무에 지장이 없도록 대체근무자가 발생하지 않아야 하며, 대체근무자 발생 시 사유(소명자료)를 본사에 제출하여 승인을 받은 후 휴가를 사용하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 휴가제도 도입 절차 부적정

그런데 □□□□□□□(주)는 장기근로휴가 제도 도입 과정에서 직원의 근로 조건 변경 관련 이사회 심의·의결을 통해 「취업규칙」을 개정하지 않았고, 유급 휴가 부여로 인한 인건비 증가⁴⁰⁾가 예상되고 공직유관단체로서의 사회적 기준 준수⁴¹⁾ 필요성에 대한 검토를 이행해야 하는 등 기관 경영에 중대한 영향을 미치는 사안임에도 이사회 보고 절차를 이행하지 않았다.

그로 인해 □□□□□□□(주)는 감사일(2025. 4. 25.) 현재까지 정기 노사 협의회 회의록과 2021년 수립한 내부 방침만을 근거로 장기근로휴가제도를 운영하고 있다.⁴²⁾

향후 이사회 심의·의결이나 보고 없이 기관 운영에 중요한 제도를 도입하는 행위가 만연해지면, 경영상 중요사항을 합리적으로 결정하고 경영진을 감독·견제해야 하는 이사회가 본래의 기능을 하지 못하고 형식적으로 운영될 우려가 있다.

40) 유급휴가 신설에 따른 미사용 연차휴가수당 지급 가능성의 확대, 대체근무자 발생으로 인한 대체근무수당 지급 등

41) 무분별한 복리후생제도, 방만 경영 등의 문제를 해결하고자 제정된 「공공기관의 혁신에 관한 지침」 제42조 제1항 제3호에 따르면 장기근속자에 대한 안식휴가는 운영할 수 없으며, 감사일(2025.4.25.) 현재 기준 「국가공무원 복무규정」 상에도 없음

42) 사실 상 노사협의회는 단체협약의 실질적 요건(단체협약으로 할 의사표시, 단체협약 체결권한을 가진 노사 대표자로 구성 등)을 갖추지 않았고, 근로조건을 직접 결정하는 기구가 아니므로 협의사항이 단체협약으로서 유효한 것으로 보기 어려움

그리고 장기근로휴가는 「공공기관의 혁신에 관한 지침」에서 정부 정책의 일환으로 운영할 수 없도록 명시한 바, 공공기관이 100% 출자한 공직유관단체에서 이러한 제도를 적정한 절차를 통해 도입하지 않고 그에 대한 관리도 미흡한 점은 공공성이 높은 공직유관단체로서의 의무를 다하였다고 볼 수 없다.

나. 장기근로휴가 사용 기준 미준수

2024년 장기근로휴가 사용에 따른 대체근무 발생 여부와 그에 대한 소명자료 제출 여부를 점검하기 위해 근무실적표와 소명자료 제출 내역을 확인해보았다.

그런데 □□□□□□□(주)는 [별표] “장기근로휴가로 인한 대체근무 발생 현황”과 같이 장기근로휴가 사용으로 인해 대체근무가 발생하고 있었으며, 대체근무 발생에 따른 소명자료를 본사에 제출하여 승인받는 절차를 이행하지 않았다.

이와 관련하여 □□□□□□□(주)에서 장기근로휴가 사용에 따른 대체근무 발생 방어나 이에 대한 소명자료 제출 여부를 정기적으로 감독한 실적이 있는지 혹은 근태관리 전산 시스템을 통해 이를 관리한 사실이 있는지 확인하였으나, 감사일(2025. 4. 25.) 현재까지 관련 조치를 취하지 않고 있었다.

위에서 살펴본 바와 같이 이번 감사 지적 사항이 결코 가볍지 않으나 행위 발생 시점이 2020년으로 전반적인 조직 운영 기반이 아직 안정적으로 구축되지 않은 초기 단계였던 점과 관련자가 제도 신설 시 이러한 사항에 대해 정확히 인지하지 못하고 이번 감사를 통해 알게 되었다고 인정한 점을 고려하여 개인에 대한 처분은 하지 않는다.

하지만 향후 유사한 사례 발생 시에는 본 건 지적사항을 고려하여 그 책임을 보다 중하게 물을 수 있으니, 앞으로는 이사회를 통한 절차적 정당성을 확보하여 경영 리스크를 사전에 방지하고 도입된 제도에 대한 철저한 관리가 필요하다.

관계기관 의견 □□□□□□□(주)는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 □□□□□□□(주) 대표이사는 이사회 심의·의결이 필요한 사규 개정이나 이사회 보고 절차 이행을 소홀히 하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바라며, 공직유관단체로서의 공공성 측면 및 경영 책임성을 고려하여 장기 근로휴가제도의 필요성, 사용 기준 등 제도에 대한 전면적 재검토를 통해 필요사항을 조치하시기 바랍니다. (권고)

[별표]

장기근로휴가 사용으로 인한 대체근무 발생 현황

연번	사번	성명	사용일자	대체근무자	비고
1	#####	정○○	2024.12.20.	이○○	
2	#####	조○○	2024.08.22.	안○○	
3	#####	강○○	2024.07.04.	유○○	
4	#####	강○○	2024.09.07.	진○○	
5	#####	강○○	2024.09.08.	박○○	
6	#####	김○○	2024.08.18.	한○○	
7	#####	김○○	2024.08.19.	김○○	
8	#####	박○○	2024.07.24.	문○○	
9	#####	박○○	2024.07.25.	강○○	
10	#####	박○○	2024.09.01.	김○○	
11	#####	오○○	2024.07.25.	진○○	
12	#####	오○○	2024.07.26.	이○○	
13	#####	오○○	2024.08.03.	신○○	
14	#####	오○○	2024.07.19.	배○○	
15	#####	원○○	2024.04.27.	정○○	
16	#####	원○○	2024.04.28.	문○○	
17	#####	이○○	2024.06.23.	지○○	
18	#####	이○○	2024.02.29.	이○○	

자료: □□□□□□(주) 제출자료 재구성

주 의 · 개 선 요 구

12

제 목 행정직 승진 시 기본급 책정 기준 부재에 관한 사항
관 계 기 관 □□□□□□□(주)
구 분 노무
내 용

1. 업무개요

□□□□□□□(주)는 2023년부터 감사일(2025. 4. 25.) 현재까지 [표 1]과 같이 총 17명의 행정직 직원이 승진하였고, 별도의 내부 방침⁴³⁾을 받아 상위 직급의 기본급 범위 내⁴⁴⁾에서 행정직 승진자 기본급을 책정하였다.

[표 1] 행정직 승진자 기본급 책정 현황

발령일자	승진 후 직급	인원	승진자 기본급 책정		
			승진 전	승진 후	인상율
2024.01.25.	3급	4명	#,###,###원	#,###,###원	18.9%
	4급	8명	#,###,###원	#,###,###원	8.7%
2025.02.01.	3급	1명	#,###,###원	#,###,###원	14.6%(전년대비 △4.3%p)
	4급	4명	#,###,###원	#,###,###원	8.2%(전년대비 △0.5%p)

자료: □□□□□□□(주) 제출자료 재구성

한편 친환경·운영·시설관리직(이하 “친환경직 등”이라 한다)의 기본급은 직무급과 직능급으로 구성되는데, 이는 「보수규정」 제11조에 의거하여 단일 금액으로 정해진 직무급·직능급표에 따라 책정된다.

43) ☐☐☐☐☐과-284(2024. 1. 26.) “인사발령에 따른 행정직 3·4급 기본급 책정 보고”, ☐☐☐☐☐과-433(2025. 2. 10.) “본사 행정직 승진자 기본급 책정 및 팀장 직책수당 신설 보고”

44) 「보수규정」 제12조 제1항

□□□□□□□(주)는 친환경직 등이 상위 직급으로 임용되는 경우, [별표 1] “친환경·운영·시설관리직 상위 직급 임용 시 기본급 책정”과 같이 직무급은 「보수규정」 제12조에 따라 상위 직급의 직무급을 부여하며, 직능급은 「보수규정」 제13조에 따라 각 직급별 하한선을 적용하되, 승진 전 직능단계가 상위 직급의 직능단계 하한선을 초과하면 승진 전 기존의 직능단계를 부여하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

□□□□□□□(주)는 「사규관리규정」 제3조에 따라 업무수행에 따른 제반 기준과 절차는 사규로 정하여 업무 집행의 적정한 절차를 정립하고 통일을 기하여야 한다.

그리고 「예산운용지침」 제13조 제5항에 따라 인건비는 예산 범위 내에서 법령, 정관 또는 내부 규정 등에 지급 근거가 명시된 대로 집행해야 하고, 과도한 임금격차, 불합리한 임금 차별이 발생하지 않도록 임금 체계를 개선하고, 직무·직급·직종별 임금 인상률을 합리적으로 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□□□□□□(주)는 2022년에 舊「보수규정」(2022. 10. 18. 규정 제34호로 개정되기 전의 것)을 개정하면서 제12조 제2항 ‘승진가산에 관한 사항은 세칙으로 정한다’라는 문구를 삭제하였고, 감사일(2025. 4. 25.) 현재까지 행정직 승진 시 기본급 책정 기준을 명확하게 정하거나 규정에 명시하지 않고 있다.

그로 인해 기본급 책정 기준이 정해져 있는 친환경직 등과 다르게 행정직 승진 시에는 별도의 내부 방침을 받아 기본급을 책정하고 있으며, 승진 시 기본급 인상률이 매년 상이한데 내부 방침에서 그에 대한 사유나 책정 기준을 확인할 수 없다.

관계기관 의견 및 검토결과 □□□□□□□(주)는 행정직 기본급 책정 관련 2020년 경력직(4급 및 3급) 채용 당시부터 임원이 결정해왔으며, 2024년에도 임원이 행정직 승진자 기본급을 정하였으며, 2025년에는 규정에 기준이 없어 별도 금액을 정하기 어렵다는 임원진의 의견에 따라 별도 기준⁴⁵⁾을 정하여 책정했다고 답변하였다.

그런데 임원진이 기본급을 책정하는 것은 「사규관리규정」과 「예산운용지침」 상 인건비 집행 원칙에 맞지 않고, 2025년에는 기준을 만들어 기본급을 책정했다고 하나, 해당 기준을 내부 문서에서는 확인할 수 없다.

그리고 □□□□□□□(주)는 노사관계 악화로 「보수규정」 개정이나, 「보수규정 시행세칙」을 제정하지 못하였고, 감사기간 중 인터뷰(2025. 4. 23.)에서는 당시 「보수규정시행세칙」이 없어서 「보수규정」 제12조 제2항 ‘승진가산에 관한 사항은 세칙으로 정한다’라는 문구를 삭제했다고 답변하였다.

그런데 「보수규정」 개정일과 「보수규정시행세칙」 제정일은 2022. 10. 18.로 동일하고, 사실상 조합원이 아닌 행정직의 보수에 대해서는 노동조합의 동의가 필수조건은 아니며, 「보수규정」 문구 삭제 없이 「보수규정시행세칙」을 제정하면서 승진 시 보수 책정 기준을 정했으면 되므로 해당 행위를 정당화하기 어렵다.

45) 동일 직급 내 연도별 입사자 및 승진자의 기본급 차액을 비교해 평균 인상률을 산출하여 적용

또한 □□□□□□□(주)는 행정직의 보수체계를 현장과 유사하게 적용하기 어려운 사유로 ① 행정직 승진에 따른 기본급 인상 전례 부족, ② 연도별 임금 인상률이 임금협약 대비 낮아 일관성 부족, ③ 현장직과 채용 조건 차이에 따른 급여 수준 상이, ④ 본사 급여체계 독립 편성 시 내부 마찰 우려, ⑤ 타 회사의 급여 밴드 체계 운영 사례를 제시하였다.

그런데 본 건 지적 사항은 행정직과 친환경직 등 간 다른 보수체계 운영 혹은 행정직 승진 시 기본급 인상 수준에 대한 것이 아니라, 친환경직 등의 승진·승급 시 기본급 책정 방법은 규정에 명시되어 기본급이 어떻게 인상되는지 알 수 있으나, 행정직은 승진 후 기본급 인상 기준이 내부 규정에 없고, 내부 방침에는 기본급 인상 후 금액만 기재되어 있어 인상률을 알 수 없는 등 보수업무의 투명성이 현저히 훼손된 상황을 지적한 것이다.

그리고 사실상 이미 행정직 급여체계는 「보수규정」 제11조와 같이 친환경직 등과 분리되어 설계되어 있고, 오히려 명확한 기준 없이 본사 관련 임직원들만의 의사 결정으로 행정직 승진자 기본급을 인상하는 것은 인건비 운영의 투명성을 훼손하여 향후 내부 갈등의 요인이 될 수 있으므로 주장을 받아들이기 어렵다.

본 사안과 관련하여, □□□□□□□(주)는 「보수규정」을 개정하면서 행정직 승진가산에 관한 사항을 삭제하고 명문화하지 않은 상황을 감사일 현재까지 지속해오면서, 노동조합과 과거 퇴직임원⁴⁶⁾에게 그에 대한 책임을 전가하고, 논점에서 벗어난 사유를 제시하며 정당한 보수체계 마련 의무를 회피하고 있다.

46) 확인서 상 관련자로 퇴직임원(3명)을 제출함

한편 공기업⁴⁷⁾ 사례를 찾아본 결과, [별표 2] “내부규정 상 승진 시 기본급 책정 기준 명시 내역”과 같이 승진 시 임금인상 기준을 규정에 명시하고 있으며, 2025년에 내부 규정 상 기준이 없어 행정직 승진자 기본급 산정이 어렵다고 내부적으로 의견이 나온 만큼 조속히 기준을 수립할 필요가 있다.

조치할 사항 □□□□□□□(주) 대표이사는

- ① 기본급 인상 수단 중 하나인 승진에 따른 임금 인상률을 합리적으로 관리하고 인건비 집행 업무의 적정성과 투명성을 훼손하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바라며, (기관주의)
- ② 합리적인 인건비 집행을 위해 행정직 승진 시 기본급 책정 기준을 「보수규정」 등 내부 규정에 마련하시기 바랍니다. (개선)

47) 「공공기관 운영에 관한 법률」 제5조에 따라 직원 정원이 300명, 총 수입액이 200억원, 자산규모가 30억원 이상이면서 총 수입액 중 자체 수입액이 차지하는 비중이 50% 이상에 해당하여 공기업으로 지정된 31개 공공기관을 조사 대상으로 선정함

[별표 1]

친환경·운영·시설관리직 상위 직급 임용 시 기본급 책정

(단위: 원)

직군	상위 직급 임용 후 직급	직무급 (A)	직능급* (B)	기본급 (A+B)	인상율
친 환 경	1급	#,###,###	###,###	#,###,###	9.0%
	2급	#,###,###	###,###	#,###,###	5.0%
	3급	#,###,###	###,###	#,###,###	5.1%
	4급	#,###,###	###,###	#,###,###	7.0%
	5급	#,###,###	##,###	#,###,###	2.5%
	6급(갑)	#,###,###	##,###	#,###,###	0.5%
	6급(을)	#,###,###	##,###	#,###,###	-
운영관리직	1급	#,###,###	###,###	#,###,###	9.1%
	2급	#,###,###	###,###	#,###,###	5.2%
	3급	#,###,###	###,###	#,###,###	5.4%
	4급	#,###,###	###,###	#,###,###	7.6%
	5급	#,###,###	##,###	#,###,###	2.7%
	6급(갑)	#,###,###	##,###	#,###,###	0.6%
	6급(을)	#,###,###	##,###	#,###,###	-
시설관리직	1급	#,###,###	###,###	#,###,###	6.2%
	2급	#,###,###	###,###	#,###,###	6.8%
	3급	#,###,###	###,###	#,###,###	7.1%
	4급	#,###,###	###,###	#,###,###	10.9%
	5급	#,###,###	###,###	#,###,###	3.7%
	6급(갑)	#,###,###	##,###	#,###,###	0.9%
	6급(을)	#,###,###	##,###	#,###,###	-
시설관리직 (탐승교운전, 순환버스)	1급	#,###,###	###,###	#,###,###	5.5%
	2급	#,###,###	###,###	#,###,###	6.6%
	3급	#,###,###	###,###	#,###,###	6.8%
	4급	#,###,###	###,###	#,###,###	10.2%
	5급	#,###,###	###,###	#,###,###	3.8%
	6급(갑)	#,###,###	##,###	#,###,###	1.0%
	6급(을)	#,###,###	##,###	#,###,###	-

주: 직능급의 경우, 「보수규정」 제13조 제4항에 따라 승진 전 직능단계가 상위 직급의 직능단계 하한선을 초과하는 경우가 발생할 수 있음을 고려하여, 승진 직급의 직능단계 하한선과 승진 전 직급의 직능단계 상한선 중 큰 금액을 적용함

자료: 「보수규정」 제11조, 제12조, 제13조

[별표 2]

내부규정 상 승진 시 기본급 책정 기준 명시 내역

연번	기관명	내용
1	그랜드코리아레저(주)	승진 시 기본연봉 책정은 승진 전 기본연봉에 승진가산액 [별표 3]에 의한 금액을 합산하여 책정한다.
2	인천국제공항공사	승진자의 기본급은 승진전 기본급에 [별표 2]의 각 직급별 승진가산급율을 곱한 금액을 가산한 금액으로 한다.
3	★★국제자유도시 개발센터	승진자의 기본급 결정은 기존 통상임금에 승진 전 직급의 직전년도 평균 통상임금에 [별표 6]의 직급별 승진 인상률을 적용하여 산출된 금액을 더하여 책정하되 [별표 1]의 직급별 기본급 한계액표 하한액보다 적을 경우에는 승진직급의 하한액을 적용한다.
4	(주)한국가스기술공사	-
5	(주)강원랜드	승진한 직원의 기준급은 [별표 1]의 승진된 직급의 하한액으로 적용한다.
6	주식회사에스알	승진자의 기본연봉은 승진 전 기본연봉에 [별표 2] 기본급 승진가산율 기준표 소정의 가산율을 적용한 값을 기준으로 조정함을 원칙으로 한다.
7	주택도시보증공사	직원이 승진할 경우의 호봉은 승진 전 호봉의 기본급의 차상위액에 해당하는 호봉을 부여한다.
8	한국가스공사	-
9	한국공항공사	승진한 직원은 [별표 1]에 따라 계산된 금액을 승진전 기본연봉에 가산한다
10	한국광해광업공단	승진자의 기본연봉은 승진 전 기본연봉에 [별표 1]에 따른 가산금을 가산하여 기본연봉을 책정하고, 성과차등급은 승진 후 책정한 기본연봉에 성과차등급 평균(“B”)등급을 적용하여 연봉계약을 새로이 체결한다.
11	한국남동발전(주)	상위 직급으로 승진되는 경우에는 발령일로부터 [별표 2]에 정한 승진직급의 최저기본급 호봉으로 특별 승호한다.
12	한국○○발전(주)	상위 직급으로 승진되는 경우에는 발령일로부터 [별표 2]에 정한 승진직급의 최저기본급 호봉으로 특별 승호한다.
13	한국도로공사	직원이 승진한 경우에는 승진일을 기준으로 제10조에 의한 초임호봉에 다음 각호의 특별승급 호봉을 가산한다.
14	한국동서발전(주)	상위직급으로 승격되는 경우에는 발령일로부터 [별표 2]에 정한 직급별 최저 기본연봉으로 조정한다.
15	한국마사회	상위 직급으로 승진하는 직원의 기준연봉은 [별표 4]의 기준에 따라 산정한다.
16	한국방송광고 진흥공사	직원이 승진한 경우 규칙으로 정하는 승진가급을 승진 전 기준급에 합산하여 연봉을 책정하는데, 승진가급은 [별표 2]의 기준을 따른다.
17	한국부동산원	종합직 직원의 승진시 등급은 [별표 2]를 기준하여 산정하며, 일반직 직원의 승진시 등급은 [별표 3]을 기준하여 산정한다.
18	한국서부발전(주)	상위 직급으로 승진되는 경우에는 발령일로부터 [별표 2]에서 정한 승진 직급의 최저 기본급 호봉으로 특별 승호한다.
19	한국석유공사	직원이 승급한 경우 [별표 3]의 승급가산액을 합산하여 [별표 1]의 직급별 기본급 상·하한액 범위 내에서 기본급을 조정한다.
20	한국수력원자력(주)	-
21	한국수자원공사	승진한 직원의 기준급은 승진 전 직급에서 승진년도에 지급될 기준급에 [별표 5]에 따라 산정한 금액을 가산한 금액으로 한다
22	한국전력공사	직원이 승진 시에는 [별표 5]의 기준에 따라 기준급을 조정한다.
23	한국전력기술 주식회사	신분 전환(승진을 포함한다) 시에는 전환 당시 본인의 연봉 수준이 하락하지 않는 수준에서 전환 직급의 최근사치 기본연봉 등급을 부여한다.
24	한국조폐공사	상위 직급으로 승진 임용되는 경우에는 그 승진 임용 직전 기준급에 [별표 4]에 따른 승진 가산금을 합산 및 승진임용 전후 직급 간의 직무급(1등급을 기준으로 한다) 차액을 차감하여 기준급으로 산정한다.

연번	기관명	내용
25	한국중부발전(주)	상위 직급으로 승격되는 경우에는 발령일로부터 [별표 2]에 정한 승격직급의 최저기본급 호봉으로 특별 승호한다.
26	한국지역난방공사	승진자의 기본연봉은 승진 전 기본연봉에 9% 이내로 가산하여 책정하고, 연봉계약을 새로이 체결한다.
27	한국철도공사	연봉제 적용대상 직원이 승진한 경우 기준급 산정은 승진한 직급의 상한액 범위 내에서 사장이 따로 정하는 승진가산율을 승진 전 기준급에 곱하여 산정한다. * 이외 직급별 호봉에 따라 정함
28	한국토지주택공사	승진에 따른 연봉등급 부여의 기준이 되는 등급을 기준등급이라 하고, 4급 및 5급 직원이 다음 각 호에서 정한 기준등급을 초과하여 승진한 때에는 시행세칙에 따라 승진직급의 초임등급에 기준등급을 초과한 등급을 가산하여 연봉등급을 부여한다.
29	한전KDN	승진 시의 기본연봉 조정은 [별표 6]과 같이 적용한다.
30	한전KPS(주)	하위 직급 직원이 상위 직급으로 승격하거나 1직급(가) 직원이 상무로 임명된 경우에는 발령일로부터 [별표 2]와 같이 승격가급액을 기본연봉에 가산하고 이 결과 기본연봉이 [별표 1]에 정한 기본연봉 하한액에 미달할 때에는 하한액을 기본연봉으로 한다.
31	해양환경공단	각 직급(직무등급)별 승진(승격)하는 경우의 기본연봉의 책정은 승진(승격) 전 기본급여에서 [별표 5]에 따른 연봉가산율을 적용한 기본급여에 승진(승격) 후의 직무급을 반영하여 책정한다.

자료: '공공기관 경영정보 공개시스템' 상 기관별 내부규정 공시 자료 재구성

주 의 · 개 선 요 구

13

제 목 수당·급여성복리후생비 지급 근거 부재에 관한 사항

관 계 기 관 □□□□□□□(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

□□□□□□□(주)는 예산의 편성·집행에 관한 사항을 정하기 위해 「예산운용지침」, 직원 보수에 관한 사항을 정하기 위해 「보수규정」과 「보수규정시행세칙」을 제정·운용하고 있으며, 규정과 업무집행 간 정합성 확보를 위해 「사규관리규정」을 제정·운용하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

□□□□□□□(주)의 「예산운용지침」 제13조 제5항 별표 1 ‘예산 항목별 편성·집행 기준’에 따르면 인건비는 예산범위 내에서 법령, 정관 또는 내부규정 등에 지급 근거가 명시된 대로 집행해야 한다.

또한 「예산운용지침」 제2조에서는 지침에서 규정하고 있지 않은 사항은 「공기업·준정부기관 예산운용지침」을 준용하도록 하고 있으며 같은 지침 ‘6.기타사항’에서는

각종 수당 및 급여성 복리후생비를 신설 또는 변경할 경우에는 이사회 심의·의결을 거쳐 내부규정 등에 근거를 마련한 후 그에 따라 지급하도록 하고 있다.

그리고 「보수규정」 및 「보수규정시행세칙」에서는 교통비와 직책수당을 포함한 각종 제수당의 종류와 그 지급액을 정하여 수당지급을 위한 실체적 근거를 확보하고 있으며, 「사규관리규정」 제3조에서는 업무수행에 따른 제반 기준과 절차는 사규로 정하도록 함으로써 지급 근거 마련에 대한 절차적 사항을 규정하고 있다.

따라서 □□□□□□□(주) 직원들의 임금지급을 위한 기준과 절차는 「보수규정」과 「보수규정시행세칙」에서 정하고 있으므로, 노사 간 협약, 정책 변화 등에 따라 신설하거나 변경된 임금을 직원에게 지급하고자 하는 경우에는 상기 사규를 개정하는 등 실체적 근거를 확보하고 「사규관리규정」에 따른 절차적 후속조치가 완료된 후 그에 따라 임금을 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□□□□□□(주)는 직원 수당 등을 신설하거나 변경하여 지급해야 할 사유가 발생하였음에도 관련 규정 개정 등 후속조치 일체를 이행하지 않았고, 그에 따라 「예산운용지침」, 「보수규정」 등 다수의 관련 규정을 위반하여 임금을 지급한 사실과 그 위반 상태가 현재까지 지속되고 있는 사례를 상당 수 확인하였으며 구체적인 내용은 다음과 같다.

가. 식비 지급에 관한 사항

□□□□□□□(주)는 2023. 12. 29. 노동조합과 임금협약을 체결하면서 근로자 1인당 월 ###,###원의 식비 지급⁴⁸⁾을 합의하였고, 2023년 1월부터 2025년 4월까지 28개월 간 근로자 1,947명에게 총 #,###,###,###원을 나누어 지급하였다.

그런데 식비와 같은 급여성복리후생비의 집행은 「예산운용지침」에 의거하여 인건비로 집행해야 하고, 「사규관리규정」에 따라 「보수규정」을 개정하여 지급기준을 정하여야 하며, 이는 「이사회규정」 제7조 제1항 제12호에 따라 이사회 의결을 득하여야 하는 사항에 해당하나, 「보수규정」에 식비의 지급에 대해 정한 바가 없었으며 이사회 의결과 지급 근거규정 개정 등 상기 사규 상의 절차를 일체 이행하지 않고 관련 근거가 없는 상태에서 감사일(2025. 4. 24.) 현재까지 수당을 지급하고 있었다.

나. 행정직 직책수당에 관한 사항

「직제규정」 제3조 제5호에 따라 직책이란 책임과 권한에 따라 붙여진 이름을 말하고, 「보수규정시행세칙」 제2조 제1호에 따르면 직책수당은 직책에 따라 지급되는 금액인데, 감사일(2025. 4. 25.) 현재 「보수규정시행세칙」 제3조 제1항에는 친환경·운영·시설관리직에 대한 직책수당이 [표 1]과 같이 정해져 있다.

[표 1] 직군·직급별 직책 및 직책수당

구분	1급	2급	3급
친환경·운영·시설관리직	지점장 (##만원)	지점장/팀장 (##만원)	파트장 (##만원)

자료: 「보수규정시행세칙」 제3조 [별표 1] “직책수당 지급액”

48) 식비 182,000원 신설, 교통비 80,000원 감액(110,000원→30,000원)분 고려 시 1인당 102,000원, 총 5,072,316,392원 인상

그런데 □□□□□□□(주)는 행정직 직책수당을 [표 2]와 같이 신설하였음에도 불구하고 관련 규정 개정 없이 방침⁴⁹⁾만 수립하여 2025년 2월 기준 행정직 총 6명에 대하여 [표 3]과 같이 지급하고 있었다.

[표 2] 행정직 직책수당 운영 현황

직군	직급	직책	직책수당	적용시기	비고
행정직	1급	부장	월 ##만원	2021.07.01.	직무대리자 반영
행정직	-주	팀장	월 ##만원	2025.02.01.	직무대리자 반영

주: 방침 상 직급에 대한 정함이 없음
 자료: □□□□□□□(주) 제출자료 재구성

[표 3] 행정직 직책수당 지급 현황

연번	사번	성명	직급	직종	부서	직책	직책수당
1	#####	신○○	#급	사무직	㉠㉠부	지점장	###,###
2	#####	장○○	#급	사무직	㉠㉠㉠과	§ § § § § § 팀장	###,###
3	#####	한○○	#급	사무직	♣♣팀	팀장	###,###
4	#####	윤○○	#급	사무직	㉠㉠㉠과	㉠㉠㉠㉠ 팀장	###,###
5	#####	정○○	#급	사무직	●●●●과	●●부장 직무대리	###,###
6	#####	박○○	#급	사무직	㉠㉠㉠과	㉠㉠부장 직무대리	###,###

주: '연번 1과 2' 직원의 경우, 친환경직 등으로 직군 변경 없이 행정직으로 ☆☆국제공항지점에 발령 중임
 자료: □□□□□□□(주) 제출자료 재구성

다. 특정업무수당 지급에 관한 사항

□□□□□□□(주) 「보수규정시행세칙」 제3조 제6항에 따르면 특정업무수당은 야간근무조에 편성된 근무자가 일근자로 전환되어 행정업무 등 다른 업무를 추가로 수행하는 경우 홀수달마다 2개월분(월##만원×2개월)을 지급해야한다.

그러나 □□□□□□□(주)는 「2023년 임금협약(2023. 12. 29.)」 체결 이후, 특정업무수당 지급 방식을 홀수달(2개월분) 지급에서 매월(1개월분) 지급으로 변경하였음에도, 이를 「보수규정시행세칙」에 정확히 반영하지 않고 매월 지급하고 있다.

49) ㉠㉠㉠과-1021(2021. 7. 22.) “차장급(특별승진자) 급여책정 및 직책수당 신설 보고”, ㉠㉠㉠과-433(2025. 2. 10.) “본사 행정직 승진자 기본급 책정 및 팀장 직책수당 신설 보고”

관계기관 의견 및 검토결과 □□□□□□□(주) ㉠㉠부는 그간 노동조합과의 관계가 원만하지 못하여 파업 우려가 지속됨에 따라 이사회 개최가 어려웠고, 임원 간 의견충돌로 인해 내부적으로 일관된 개정안 마련도 어려웠다는 사정 등으로 「보수규정」과 「보수규정시행세칙」의 개정이 지연되었다는 취지의 의견을 제시하였다.

그러나 이사회는 2019년 부터 2024년 까지 총 43회가 개최된 바 있으며, 같은 기간동안 단체협약을 매년 체결하였음에도 회의록 등에는 「보수규정」과 「보수규정시행세칙」의 정비에 대해 사측이 요구한 바가 전혀 확인되지 않았다.

특히 “가항” 관련 식비지급의 신설과 “다항” 관련 특정업무수당의 지급방식 변경은 노사가 상호 동의하여 단체협약에 이미 반영하였을 뿐만 아니라 애초에 노조측의 요구사항이었으므로 노조의 일방적인 반대로 수당 지급의 근거를 마련하지 못하였다는 위 주장은 납득하기 어렵다.

더욱이 “나항”의 행정직 직책수당의 경우에는 노조 동의와 무관하게 관련 규정의 개정이 가능하였고, “가항” 및 “다항”과 달리 수당의 지급이 단체협약에 근거하지 않아 지급 근거 수립이 더욱 필요하였음에도 이를 소홀히 하였다.

또한 “나항” 및 “다항”과 관련한 「보수규정시행세칙」은 이사회 의결없이 개정이 가능하다는 사실 등을 고려하였을 때 나머지 임원 간 의사 합치가 어려웠다는 사정만으로는 관련 규정과 절차 위반이 면책된다고 보기도 어렵다.

타 자회사인 ▣▣▣▣▣▣▣(주)와 ♪♪♪♪♪(주)이 동일한 수당 지급과 관련한 조항을 규정에 반영한 사례를 비추어 보아도 □□□□□□□(주)의 수당 관련 근거 마련 미흡 등의 업무 해태를 노조와 퇴직임원 등에 전가하는 것으로 그 의견을 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 □□□□□□□(주) 대표이사는

- ① 「예산운용지침», 「이사회규정», 「사규관리규정」 등 관련 내규에 따라 업무를 수행하시기 바라며, (기관주의)
- ② 지급 근거 없는 인건비 집행이 이루어지지 않도록 「보수규정», 「보수규정시행세칙」을 현행화하여 하시기 바랍니다. (개선)

통 보

14

제 목 지점 노사협의회 운영에 관한 사항

관 계 기 관 □□□□□□□(주)

구 분 노무

내 용

1. 업무개요

□□□□□□□(주)는 노사 간 상호 대화 및 협력하여 공동의 발전을 도모하기 위해 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」에 따른 노사협의회를 본사에 설치하여 운영하고 있으며, 노사협의회 구성·운영 등 세부사항을 자체 「노사협의회 규정」(이하 “규정”이라 한다)에 정하여 이를 따르고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

규정 제4조에 따르면 상시 30명 이상의 근로자를 사용하고 근로조건에 결정권이 있는 사업장 단위로 노사협의회를 설치하도록 하고 있고, 하나의 사업에 지역을 달리하는 사업장이 있을 경우에 그 사업장에도 설치할 수 있다고 명시하고 있다.

또한 노사협의회 설치조건 관련 조항 외 노사협의회 구성(의장, 간사 선정 및 위원의 임기 등), 운영(정족수, 회의록 작성 및 공개 등) 및 임무(협의·보고에 관한 사항) 등에 관한 세부기준 등을 규정 상에 제시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간인 2023. 1. 1.부터 감사일(2025. 4. 24.) 현재까지 □□□□□(주)의 노사협의회 운영의 적정성에 대해 조사한 결과, 본사 이외에 10개 지점에서도 노사협의회라는 명칭의 지점장 주관회의(이하 “지점 노사협의회”라 한다)를 개최한 실적이 있으나, [표]와 같이 규정상의 구성조건(노사 위원 동수 일치, 10인 이하 위원 구성 등) 또는 운영기준(3개월마다 개최, 회의 개최 7일전 각 위원 통보절차 등)을 준수하지 않고 있고, 회의 안건 또한 본사의 노사협의회 담당 부서에 전달하지 않고 있어 향후 지점 노사협의회의 성격이나 기능 등을 정립하는 것이 필요하다.

[표] 지점별 노사협의회 구성·운영 등 미흡사항

지점별	세부내역	비고(정원)
★★국제공항지점	· 노사 위원 일부 동수 구성 미흡, 구성 인원 초과 등	544명
☆☆국제공항지점	· 노사 위원 일부 동수 구성 미흡, 구성 인원 초과, 분기별 미개최 등	450명
◇◇국제공항지점	· 노사 위원 일부 동수 구성 미흡, 개최주기 미준수 등	114명
◎◎국제공항지점	· 의장·간사 미선정, 회의 정족수 미충족, 개최주기 미준수 등	74명
¥¥공항지점	· 구성 인원 초과(분기별 현장 근로자 참여) 등	60명
◆◆공항지점	· 노사협의회 구성 미흡(기준 3인 이상, 2인 참여) 등	53명
▽▽공항지점	· 사측 위원 미구성(노측 위원으로만 운영) 등	48명
Å Å Å Å공항지점	· 구성 인원 초과(기준 10인 이하, 위원 13인 참여), 개최주기 미준수 등	26명
▣▣▣▣▣지점	· 연중 1회 개최, 위원 구성 인원 초과(13인 참여) 등	13명
ㄴㄴ공항지점	· 노사 위원 일부 동수 구성 미흡, 개최주기 미준수 등	8명

자료: □□□□□□(주) 제출자료 재구성

관계기관 의견 □□□□□□(주)는 관련 법규 및 규정을 준용하여 본사에 대표로 노사협의회를 설치·운영하고 있으나, 감사를 통해 확인된 지점 노사협의회에

대해서 별도 지침을 시달하거나 관리하지 않고 있었고 노사협의회 담당부서(☒☒☒☒과)에서도 인지⁵⁰⁾하지 못하였다고 하였다.

따라서 이번 감사결과를 바탕으로 지점 노사협의회 시행에 대한 지침 또는 방침을 시달하여 규정 적용 여부를 명확히 구분하는 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항 □□□□□□□(주) 대표이사는 지점에서 시행하고 있는 노사협의회에 대해 명확한 성격을 정립하는 등 운영에 대한 세부기준을 마련하여 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

50) 각 지점에서 개최한 노사협의회 관련 내용(애로사항, 건의사항 등)도 본사 노사협의회 관련 업무 담당부서에 공유된 바 없음

시 정 요 구

15

제 목 개인정보취급자 관리·감독 미흡

관 계 기 관 □□□□□□□(주)

구 분 총무

내 용

1. 업무개요

□□□□□□□(주)는 공항시설 위탁관리 업무를 수행하면서 고객 등으로부터 자체 VOC⁵¹⁾ 등록채널(유선, 홈페이지)로 VOC가 접수되거나 ●●●●●●로 접수된 □□□□□□□(주) 소관의 VOC를 이관받았을 때 「VOC대응지침」에 따라 자체조사를 실시하여 관련 직원에게 포상, 경고 및 징계 등 사후 조치를 취하고 있다.

또한 □□□□□□□(주) 및 ●●●●●●는 고객으로부터 VOC 수집 시 관련 업무의 원활한 처리를 위해 고객(접수인)의 개인정보 수집 및 이용에 대해 동의를 받아 업무를 처리하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

□□□□□□□(주)는 임직원이 업무 수행과 관련하여 수집하는 개인정보 처리 등에 관한 세부사항을 정하기 위해 관련 법령인 「개인정보 보호법」 및 같은 법

51) 「VOC대응지침」 제4조 제2호 VOC(Voice Of Customer: 고객의 소리)란 광의로는 고객이 회사에 제기하는 각종 문의, 불편·불만, 제안, 신고, 특정 행위 요구 등 모든 메시지이며, 협의로는 회사의 서비스를 제공받은 고객이 불만족을 느끼고 이에 대한 개선을 요구하는 메시지를 말함

시행령에 따라 자체 「개인정보보호지침⁵²⁾」을 제정·운용하고 있으며, 같은 지침 제2조에 따라 다른 법령 또는 규정에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 개인정보 관련 회사업무에 대해서는 해당 지침을 적용하도록 하고 있다.

「개인정보보호지침」 제15조에 따르면 개인정보처리자⁵³⁾인 □□□□□□□(주)는 개인정보 처리를 담당하는 개인정보취급자⁵⁴⁾를 업무상 필요한 한도 내에서 최소한으로 지정하여야 하며, 지정된 개인정보취급자에게는 ‘개인정보보호 보안서약서’를 제출하도록 하는 등 적절한 관리·감독을 하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□□□□□□(주)는 VOC를 운영하면서 고객으로부터 VOC 접수 시 이름, 휴대전화번호 등 개인정보로 식별할 수 있는 정보를 수집하고 정보주체(고객)로부터 개인정보 수집 및 이용에 대해 동의를 받으면서, VOC 관련 업무 처리를 위해 개인정보를 처리하는 개인정보취급자를 본사 총괄 담당자 외에 지점별⁵⁵⁾로 따로 지정하지는 않고 있고, ‘개인정보보호 보안서약서’ 또한 제출받지 않고 있다.

향후 직원이 업무 상 취득한 개인정보를 수집 목적 이외의 용도로 사용, 복제, 누설 또는 유출하는 것을 방지하기 위한 내부통제 차원에서 「개인정보보호지침」의 개인정보취급자에 대한 감독을 철저히 하여야 할 필요가 있다.

52) 「개인정보보호지침」(2024. 12. 2., 제정)

53) 업무를 목적으로 개인정보파일을 운용하기 위하여 스스로 또는 다른사람을 통하여 개인정보를 처리하는 모든 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등

54) 개인정보처리자의 지휘·감독을 받아 개인정보처리를 담당하는 자로서 임직원, 파견근로자, 시간제근로자 등

55) 지점별 소관사항에 대해 자체조사 또는 사실관계 확인 등을 담당하는 각 지점별 담당자

관계기관 의견 □□□□□□□(주)는 빠른 시일 내에 개인정보를 취급하는 직원을 대상으로 ‘개인정보보호 보안서약서’를 제출받을 계획이라 하였다.

조치할 사항 □□□□□□□(주) 대표이사는 「개인정보보호지침」에 따라 VOC 관련 업무 시 개인정보를 취급하는 직원을 지정·관리하시고, 해당 직원에게는 ‘개인정보보호 보안서약서’를 제출받는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.
(시정)

개 선 요 구 및 통 보

16

제 목 소송업무처리 및 법률자문위원 운영지침 위반에 관한 사항

관 계 기 관 □□□□□□□(주)

구 분 기획

내 용

1. 업무개요

□□□□□□□(주)는 ●●●●●●가 100% 출자한 법인으로, 「소송업무처리 및 법률자문위원 운영 지침」(이하 “지침”이라 한다)을 제정·운용하며 [표 1]와 같이 법률자문위원을 위촉하고 [표 2]와 같이 소송대리인을 선임하여 법적분쟁에 대응해온 바 있다.

[표 1] 법률자문위원 위촉 내역

(단위: 원)

법률자문위원	위촉기간	자문비용	비 고
법무법인 ☺☺	2021년 3월~2023년 3월	600,000	2023년 4월 이후 자문비용
법률사무소 ☹☹	2023년 3월~현재	7,200,000	2023년 4월 이후 자문비용
법무법인 +	2025년 1월~현재	15,000,000	★★★★ ★★대응

주: 2025. 4. 25. 기준

자료: □□□□□□□(주) 제출자료 재구성

[표 2] 소송 및 소송대리인 선임 내역

(단위: 원)

제기일	상대방	내용	관할법원	사건번호	소 가	대리인
2021년 4월	강○○ 외 42명	임금	부산지법 서부지원	2021가단106768	132,988,643	법무법인 ☺☺
2024년 4월			부산지법	2024나48541	132,988,643	법률사무소 ☆☆
2023년 5월	(주)○○	손해배상	부산지법 서부지원	2023가단108027	11,036,000	법률사무소 ☆☆
2024년 3월	여○○	임금	부산지법 서부지원	2024가소112089	9,387,620	법률사무소 ☆☆
2024년 11월			부산지법	2024나 67580	9,387,620	법률사무소 ☆☆

자료: □□□□□□□(주) 제출자료 재구성

2. 관련법령 및 판단기준

□□□□□□□(주)는 「공직자 윤리법」에 따른 공직유관단체로 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조에 따라 국민권익위원회의에서 의결한 권고사항을 관련 내부규정에 반영하고 이행하는 등의 조치를 취해야 한다.

국민권익위원회 의결 제2013-424호「공공기관⁵⁶⁾의 소송수행 변호사 선정·운영 투명성 제고 방안⁵⁷⁾」에 따르면 법률자문위원의 위촉은 공개모집절차 또는 대한변호사협회의 추천절차를 통하도록 권고하고 있는데, 이는 법률자문위원(법률고문)을 기관장·임원 등 내부인사와의 친소관계·감독기관 청탁 등에 따라 자의적으로 위촉하고, 통상 법률자문위원을 소송대리인으로 선임하는 업무절차로 인해 소송대리인 선임과정의 공정성 훼손 우려가 지속적으로 제기됨에 따른 조치이다.

한편 지침 제16조 제1항에서는 대한변호사협회에 등록된 법무법인 또는 변호사를 법률자문위원으로 위촉할 수 있도록 하고 있으며, 제11조에서는 소송대리인 선임 시 착수금은 대법원의 「변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙」(이하 “변호사

56) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」은 공공기관의 범주에 공직유관단체를 포함하고 있음

57) 의안번호 제2013-424호(2013.11.18.) “공공기관의 소송수행 변호사 선정·운영 투명성 제고 방안 제도개선 권고”

보수규칙”이라 한다)을 준용하여 해당 건별로 책정하여야 하고, 사건의 중요성 및 난이도 등에 따라 필요하다고 판단되는 경우 사장의 결재를 받아 보수기준을 달리할 수 있다고 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 법률자문위원 위촉과 관련한 사항

□□□□□□□(주)는 국민권익위원회 의결 제2013-424호를 인지하지 못하고 지침의 제·개정 시 이를 반영하지 아니하여 법률자문위원 위촉 시 공개모집이나 대한변호사협회의 추천 절차를 거치지 않고 있었다.

게다가 같은 지침 제8조에서는 법적 분쟁에 따른 소송대리인 선임소요 발생 시 위촉된 법률자문위원 중에서 소송대리인을 선임하는 것을 원칙으로 하고 있는데, 실제로 □□□□□□□(주)가 설립 이후 발생한 소송위임계약 5건 모두를 해당 법률자문위원과 체결하고 있어, 국민권익위의 권고사항대로 공개모집이나 대한변호사협회의 추천 절차도 거치지 않은 법률자문위원이 소송대리인으로도 지속적으로 선임되고 있어 공정성 문제도 우려된다.

나. 소송대리인 선임 비용과 관련한 사항

지침 제11조에 따른 대법원의 변호사 보수규칙 별표에서는 소송목적값에 대한 건별 변호사 보수의 상한을 [표 3]과 같이 정하고 있다.

[표 3] 변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙 별표

소송목적 또는 피보전권리의 값	소송비용 산입 비율
300만원까지 부분	30만원(정액)
300만원을 초과하여 2,000만원까지 부분 [30만원 + (소송목적의 값 - 300만원) x 10/100]	10%
2,000만원을 초과하여 5,000만원까지 부분 [200만원 + (소송목적의 값 - 2,000만원) x 8/100]	8%
5,000만원을 초과하여 1억원까지 부분 [440만원 + (소송목적의 값 - 5,000만원) x 6/100]	6%
1억원을 초과하여 1억5천만원까지 부분 [740만원 + (소송목적의 값 - 1억원) x 4/100]	4%
1억5천만원을 초과하여 2억원까지 부분 [940만원 + (소송목적의 값 - 1억5천만원) x 2/100]	2%
2억원을 초과하여 5억원까지 부분 [1,040만원 + (소송목적의 값 - 2억원) x 1/100]	1%
5억원을 초과하는 부분 [1,340만원 + (소송목적의 값 - 5억원) x 0.5/100]	0.5%

자료: 대법원, 「변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙」

그러나 □□□□□□□(주) 설립 이후 회사를 당사자로 하는 사건의 소송대리인에게 지급한 착수금 내역을 살펴본 결과, 총 5건 중 3건의 착수금 지급이 [표 4]와 같이 지침 제11조에 따른 보수상한액을 초과하여 지급되었다.

[표 4] 보수기준을 초과한 착수금 지급 내역

(단위: 원)

제기일	상대방	내용	대리인	소가(소송목적값)	지급액(A)	상한액*(B)	초과액(A-B)
2023년 5월	(주)○○	손해배상	법률사무소 ⚡⚡	40,300,000	4,400,000	3,624,000	716,000
2024년 3월	여○○	임금	법률사무소 ⚡⚡	9,387,620	4,400,000	938,762	3,461,238
2024년 11월			법률사무소 ⚡⚡	9,387,620	4,400,000	938,762	3,461,238
계					13,200,000	5,501,524	7,638,476

* 사건별 소가에 [표 3]「변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙 별표」를 적용한 착수금 상한액

자료: □□□□□□□(주) 제출자료 재구성

지침에 따른 상한액을 초과하는 등 보수기준을 달리하는 경우에는 소송의 중요성 및 난이도 등을 감안하여 보수기준을 달리할 수 있는 판단 근거를 수립하여 사장의 결재를 득해야 함에도 불구하고, □□□□□□□(주)는 별도의 판단 근거 수립없이 보수기준을 달리 적용하여 소송대리인의 착수금을 상향하여 지급하였으며 이 과정에서 착수금 상한이 938,762원인 소송의 착수금으로 4,400,000원을 지출하는 등 총 7,698,476원을 초과 지출하였다.

관계기관 의견 및 검토결과 “가항”과 관련하여 □□□□□□□(주) ●●팀에서는 국민권익위원회의 제도개선안 의결 시점은 2013년 1월로 □□□□□□□(주) 설립 (2019년 11월) 이전임에 따라 이를 인지하지 못하였다고 하였으며, 향후 지침 개정을 통해 법률자문위원의 위촉 절차를 개선하여 소송대리인 선임에 따른 공정성 훼손 우려를 방지하겠다고 하였다.

“나항”과 관련하여 □□□□□□□(주) ㉠㉠팀에서는 향후 유사 사례 발생 시 보수의 판단 근거에 대한 별도 방침을 수립하겠다고 하면서도 소송대리인의 선임 시 사장의 결재를 득하였고, 법률자문위원의 의견과 언론 등에 명기된 소송비용을 참고하여 변호사 보수를 합리적으로 산정하였으며, [표 3]의 대법원 보수규칙은 ‘법원 판결 후 상대방으로부터 회수가능한 변호사 보수의 상한’을 정하고 있을 뿐이라는 의견을 제시하였다.

그러나 소송대리인 선임 시 사장의 결재를 득한 것이 보수기준을 달리한 것에 대한 사유가 되지 않고, 법률자문위원의 의견과 언론 등에 명기된 소송비용을 참고하였다면 그에 따른 적절한 판단 근거를 수립하였으면 되었을 것이다.

또한 ‘법원 판결 후 상대방으로부터 회수가능한 변호사 보수의 상한’이란 곧 법원에서 인정하는 변호사 보수의 한도를 의미하는 것으로, 모회사인 ●●●●●●●●를 비롯하여 한국가스공사, 한국수자원공사, 인천국제공항공사 등 타 공직 유관단체에서도 대법원 변호사 보수규칙을 준용하거나 이와 유사하게 소송대리인 보수 지급기준을 운용하고 있음을 보면 이는 공직유관단체에서 통상적으로 사용하는 변호사 보수 기준으로 보아야 할 것이며, □□□□□□□(주) 또한 소송대리인의 보수는 대법원 변호사 보수규칙을 기준으로 함을 지침에 스스로 명시하고 있음에 비추어 보면 위 제시한 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 □□□□□□□(주) 대표이사는

- ① 국민권익위원회 의결 제2013-424호「공공기관의 소송수행 변호사 선정·운영 투명성 제고 방안」의 권고 취지를 고려하여 「소송업무처리 및 법률자문위원 운영 지침」을 개정하시기 바랍니다. (개선)
- ② 앞으로 소송대리인 보수기준을 초과하는 경우 판단 근거를 수립할 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

개 선 요 구

17

제 목 자산관리위원회 운영에 관한 사항

관 계 기 관 □□□□□□□(주)

구 분 물품

내 용

1. 업무개요

□□□□□□□(주)는 물품 취득, 유지, 보존, 운용 및 처분 등에 관한 기본 사항을 규정하여 물품의 효율적이고 적절한 관리를 도모함을 목적으로 「물품관리 규정」을 제정·운용하고 있으며, 자산관리위원회의 운영에 관한 사항을 규정하기 위하여 「자산관리위원회 운영규정」을 제정·운용하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

□□□□□□□(주) 「물품관리규정」 제24조 제2항에 따르면 취득가액이 1,000만원을 초과하는 불용자산의 처분은 관리부서⁵⁸⁾에서 관련 운용부서와 협의한 후 사장의 승인을 받아 시행하며 이 경우 사장은 자산관리위원회의 심의를 지시할 수 있고, 같은 규정 제27조에 따라 사장은 손망실 자산에 변상 또는 시정조치를 할 수 있으며 이 경우에도 사장은 자산관리위원회의 심의를 지시할 수 있도록 정하고 있다.

58) 회사의 물품 관리를 총괄하는 부서를 말함

또한 「자산관리위원회 운영규정」 제2조에 따르면 위원회는 1. 자산이관 및 처리, 2. 저활용·유휴·불용자산의 판정(취득가액 500만원 초과), 3. 유·무형자산의 처분에 관한 사항(취득가액 500만원 초과), 4. 손망실 자산의 변상에 관한 사항, 5. 기타 자산의 효율적 운영에 필요하다고 사장이 지시하는 사항에 대해 심의하도록 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 규정 간 상충에 관한 사항

「자산관리위원회 운영규정」 제2조에 따르면 자산관리위원회는 취득가액이 500만원을 초과하는 저활용·유휴·불용자산의 판정과 손망실 자산의 변상에 관한 사항을 포함한 다섯 가지 사항을 심의한다고 명시되어 있어 「물품관리규정」 상 자산관리위원회에서 심의를 할 수 있는 불용자산 취득가액 기준이 다르고, 「물품관리규정」은 불용자산의 처분과 손망실 자산의 처리에 대해 자산관리위원회에서 심의를 할 수 있다고 임의규정으로 명시한 반면, 「자산관리위원회 운영규정」은 같은 사항에 대해 강행규정으로 명시하고 있어 규정 간 상충이 발생한다.

나. 자산관리위원회 심의사항에 관한 사항

□□□□□□□(주)의 2023년부터 감사일(2025. 4. 21.) 현재까지 자산관리위원회의 심의내역을 확인한 결과, [표]와 같이 자산 이관, 망실 품목에 대한 변상내역 등이 있음에도 자산관리위원회를 개최한 이력이 없다.

[표] 자산 이관, 망실품목 변상 내역

구분	문서번호	품목	수량
이관	※※※※과-67(2025.01.15.)	사무용 의자	1개
	★★국제공항-306(2025.01.20.)	컴퓨터 본체	1개
	☎☎☎☎과-311(2025.02.04.)	컴퓨터 모니터	4개
	☎☎☎☎과-486(2025.02.25.)	컴퓨터, 모니터, 의자, 서랍 등	23개
	☆☆국제공항-1376(2025.04.07.)	사무용 의자, 퍼즐책상, 회의용 의자	18개
망실	☎☎☎☎과-3087(2024.12.09.)	옷장, 탁자, 의자, 테이블 등	19개

자료: □□□□□□(주) 자산 이관 내역, 망실품목 변상 내역 재구성

관계기관 의견 및 검토결과 □□□□□□(주)는 「물품관리규정」과 「자산관리위원회 운영규정」 간 상충하는 내용에 대해 빠른 시일 내에 규정을 동일한 기준으로 개정·운용하겠다는 의견을 제시하였다.

양 규정 간 상충하는 내용에 대한 기준 정립 외에도 자산관리위원회 구성⁵⁹⁾ 시 상임이사가 위원장의 자격을 가지고 주요 심의대상인 불용자산의 판정, 유·무형 자산의 처분 등에 관해서는 「물품관리규정」에 그 기준을 이미 정하고 있는 바, 현재 심의사항으로 명시된 5개의 호 중 일부 항목은 □□□□□□(주)가 보유한 자산 특성⁶⁰⁾을 고려할 때 경미하거나 기준이 명확한 항목⁶¹⁾에 대해서도 자산관리위원회를 개최하여야 하므로, 심의사항을 재정비하거나 개최주기를 설정해 여러 항목을 병합하여 심의하는 등 효율적인 자산관리위원회 운영방안을 고려할 필요가 있다.

59) 「자산관리위원회 운영규정」 제3조(구성) ① 위원회는 위원장을 포함하여 3명 이상 7명 이내의 위원으로 구성한다. ② 위원회의 위원장은 사장을 제외한 상임이사 중에서 사장이 임명하며, 위원은 임직원 중 위원장이 임명하는 자로 구성한다. ③ 위원회에는 간사 1인을 두며 간사는 물품관리를 담당하는 부서의 장이 되며, 위원회의 서무 및 제반 회무를 처리하고 회의록을 작성한다

60) 2025년 2월 고정자산명세서 기준 공구와기구 622개(평균 취득가 725,936원), 기계장치 6대(평균 취득가 5,339,913원), 비품 735개(평균 취득가 614,101원), 소프트웨어 72식(평균 취득가 3,538,757원), 차량운반구 84대(평균 취득가 14,453,280원)로 소모성 자산이 대부분을 차지함

61) 단순 비품을 이관하는 경우 등에 해당됨

조치할 사항 □□□□□□□(주) 대표이사는 「물품관리규정」과 「자산관리위원회 운영규정」 간 상충하는 내용을 조속히 개정하시고, 자산관리위원회의 기능을 고려하여 심의사항이나 심의방법 등에 대해 재검토하시기 바랍니다. (개선)

통보(모범사례)

18

제 목 위탁관리인력 효율화에 관한 사항

관 계 기 관 □□□□□□□(주) (▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣)

구 분 인사

모 범 내 용

1. 업무개요

□□□□□□□(주) ▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣은 ●●●●●●●와 위탁 계약을 통해 ▣▣▣▣▣▣ 운영 및 시설관리분야 현장 서비스 위탁관리업무를 수행하고 있으며, 「자회사 위탁관리 과업내용서(기타과업내용서)」 제2장 제8절 제1조에 따라 활주로 점검 등의 과업은 토목조경 직무에서 수행하고 있다.

2024년 7월 국토교통부는 안전협의체 회의⁶²⁾를 통해 악기상 대비 철저한 ▣▣▣▣▣▣ 활주로의 유지관리를 당부하였고, ▣▣▣▣▣▣ 활주로 비상상황 발생 시 “상황전파 체계”에 따라 □□□□□□□(주) ▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣은 기존 인력을 활용하여 대처능력 강화가 필요한 상황이었다.

그런데 □□□□□□□(주) 「단체협약」 제4조에 따르면 직원의 전보, 직무 전환 배치에 대하여 희망자 또는 노사간 사전 협의가 선행되어야 하는 등 비상상황 시 탄력적으로 인력을 활용하는데 어려움이 있었다.

62) 국토교통부 울진공항출장소-1497(2024. 7. 25.) “24년 제1차 특별 안전협의체 회의”

2. 선정사유

이러한 상황에서 2024년 [표준화사업]에서는 건축직무 직원 1명이 정년퇴직하게 되었고, 이에 따라 [표준화사업]은 탄력적인 인력 운영 기반을 마련하기 위해 본사 [표준화사업]과에 결원에 대한 정규직 채용 시 직무를 [그림]과 같이 건축에서 토목·조경·건축분야로 확대하여 채용 공고를 실시해달라고 요청하였다.

[그림] 2024년 하반기 정규직 채용 총괄표

구분		김해	울산	대구	포항 경주	울진	제주	무안	광주	계
시설관리직	탐승교운전			1						1
	토목조경	2		1		1	3	2		9
	건축	1								1
	기계	1						1	1	3
	전기	3								3
	통신			1	1		1			3
	조류충돌예방	8		3	1		8	1	2	23
계		27	1	9	2	1	32	5	5	82

자료: [표준화사업] 제출자료 재구성

그 결과 건축 뿐 만아니라 토목·조경·건축을 아울러 수행할 수 있는 직원을 채용하여 지점 내 인력을 탄력적으로 운영할 수 있는 근거를 마련함과 동시에 활주로 유지관리 능력 및 비상대응 대처 역량을 확보하였으며, 만일 기존 정원의 추가 증원(1명)을 했을 경우 발생할 수 있는 잠재적 비용(61,585천원)을 [표]와 같이 절감하였다.

[표] 인력 증원(1명) 시 발생 비용

(단위: 원)

구분	고정비		변동비	일반관리비	이윤	부가가치세	합계
	노무비	경비					
금액(원)	39,738,322	5,922,504	5,138,643	3,555,962	1,630,662	5,598,609	61,584,702

자료: “2025 산출내역서(●●권역 공항시설 위탁관리)” 기반 재구성

이는 한정된 인적자원으로 과업수행 완성을 제고하는 본래 목적을 달성함과 동시에 비용 절감 및 조직 내 인력 운영의 탄력성 부여하여 지속가능한 기관 운영에 기여한 바가 큰 것으로 판단된다.

조치할 사항 □□□□□□□(주) 대표이사는 위 모범사례를 관련부서 또는 관련자에 대해 표창 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.